



미래를 밝히는 눈,
동행의 발걸음, 감사실

성과감사

내부통제 운영 및 고위험분야 경영지침 준수실태 성과감사 결과보고

2024. 12.



한국전력기술

목 차

I 감사실시 개요 1

1. 감사 배경 및 목적 1
2. 감사 중점사항, 대상 및 범위 2
3. 감사 기간 및 인원 3
4. 감사 추진 전략 5
5. 감사 실시 과정 6

II 감사 대상 현황 7

1. 내부통제 체계 · 운영 현황 7
2. 고위험분야 경영지침 준수 및 관리체계 현황 8

III 감사 결과 10

1. 감사 결과 총평 10
2. 지적사항 총괄 11
3. 주요 문제점 11

IV 처분요구사항 일람표 12

V 감사결과 처분요구서 12

VI 참고사항 13

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- (공공기관 내부통제 강화 추진) 최근 몇 년간 발생한 공공기관의 도덕적 해이 이슈 등으로 인하여 감사원에서는 기관 차원의 내부통제 체계 구축·운영을 적극 추진하고 있으며, 효과적 내부통제 설계·운영을 위한 지침으로 「공공부문 내부통제 가이드라인(2023. 10.)」을 발간하였다.
- (회사 내부통제 체계 강화) 이에 회사는 2022년부터 내부통제 총괄부서를 지정하고 회사 차원의 내부통제 거버넌스를 구축하였으며, 2023년에는 전사 업무별 고유위험-통제활동-잔류위험-체크리스트를 포괄하는 리스크 프로파일을 재수립하여 위험관리를 고도화하였다.
- (내부통제 운영실태 점검·평가) 또한 감사실은 회사 내부통제 3차 방어선으로서 내부통제 가이드라인에 따른 항목별 점검·평가 도입 및 시행을 통해 회사 내부통제 체계 문제점을 도출하고,
- (위험도평가·통제취약성 고려) 2023년도 전사 업무 기반 리스크 프로파일에 따른 위험평가 결과를 반영하여 53개 고위험 중 22.6%(12개)를 차지하는 인사 부문에서 통제취약성이 가장 높은 것으로 평가된 휴가·휴직·근태관리 부문에 대한 경영지침 준수실태를 점검하기 위하여,
- (연간감사계획 반영) 2024년 연간감사계획에 「내부통제 운영 및 고위험 분야 경영지침 준수실태 성과감사」를 반영하였다.
- (감사의 목적) 이번 감사는 회사 내부통제 체계 문제점 분석을 기반으로 내부통제 고도화를 위한 개선방안을 제시하고, 고위험 분야에 대한 경영지침 준수실태를 점검함으로써 고위험 통제취약성 저감 및 경영건전성을 강화하는 것을 목적으로 한다.

2. 감사 중점사항, 대상 및 범위

☐ 감사 중점사항

중점사항	주요내용
① 내부통제 체계·운영 적정성	○ 내부통제 가이드라인에 따른 내부통제 설계·운영 적정성
	○ 내부통제 추진계획 및 추진과제 이행 적정성
	○ 내부통제 조직별 역할 및 책임 부여 적정성
② 고위험분야 경영지침 준수 현황 및 관리체계 적정성	○ 「취업규칙」에 따른 휴가·휴직 등 이용·관리 적정성
	○ 연수 운영 및 휴양시설 이용·관리 적정성

☐ 감사 대상: 전 부서

☐ 감사 범위

○ 내부통제 체계 및 운영 현황

- 내부통제 가이드라인에 따른 내부통제 설계·운영 적정성
- 내부통제 추진계획 및 추진과제 이행 적정성
- 내부통제 조직별 역할 및 책임 부여 적정성

○ 고위험분야 경영지침 준수 현황

- 「취업규칙」에 따른 휴가·휴직 등 이용·관리 적정성
- 연수 운영 및 휴양시설 이용·관리 적정성 등

☐ 대상 기간: 2021. 11. 1. ~ 2024. 10. 30. (감사착수일 기준 최근 3년)

3. 감사 기간 및 인원

□ 감사 기간: 2024. 11. 19.(화) ~ 11. 29.(금),

2024. 12. 9.(화) ~ 12. 13.(금) / 실 감사일 14일

※ 당초 감사기간은 2024. 11. 19.(화) ~ 11. 29.(금)이었으나, 감사 과정에서 개인 정보 무단 이용 및 문서 위조 정황 발견에 따라 사실관계 확인을 위해 감사기간 연장

□ 주요 진행 일정

계획		실적		주요 내용	비고
11. 11.(월)		11. 12.(화)		감사계획 승인	-
11. 12.(화)		11. 12.(화)		감사 실시 통보	감사에정일 7일 전까지
11. 18.(월)		11. 13.(수)		감사계획 공감시스템 등록	감사 시작일 이전
-		11. 18.(월)		감사계획 변경(1차)	감사반장 및 인력투입 계획 변경
-		11. 18.(월)		감사계획 변경(1차) 통보	변경 즉시 통보
11. 19.(화)	11. 29.(금)	11. 19.(화)	11. 29.(금)	감사 실시	실 감사일 9일
-		12. 6.(금)		감사계획 변경(2차)	감사기간 연장 및 인력 추가 투입
-		12. 6.(금)		감사계획 변경(2차) 통보	변경 즉시 통보
-	-	12. 9.(화)	12. 13.(금)	감사 실시	실 감사일 5일
12. 18.(수)	12. 20.(금)	12. 18.(수)	12. 20.(금)	감사절차심의관 검토	감사품질 향상, 객관성 확보
12. 27.(금)		12. 24.(화)		감사심의위원회	감사 결과 심의
12. 31.(화)		12. 27.(금)		감사 결과 보고 및 통보	감사 종료 후 50일 이내
1. 10.(금)(예정)		1. 6.(월)(예정)		감사 결과 공감시스템 등록	감사 종료 후 60일 이내
1. 14.(화)(예정)		1. 10.(금)(예정)		감사 결과 공개	감사 결과 보고 후 14일 이내

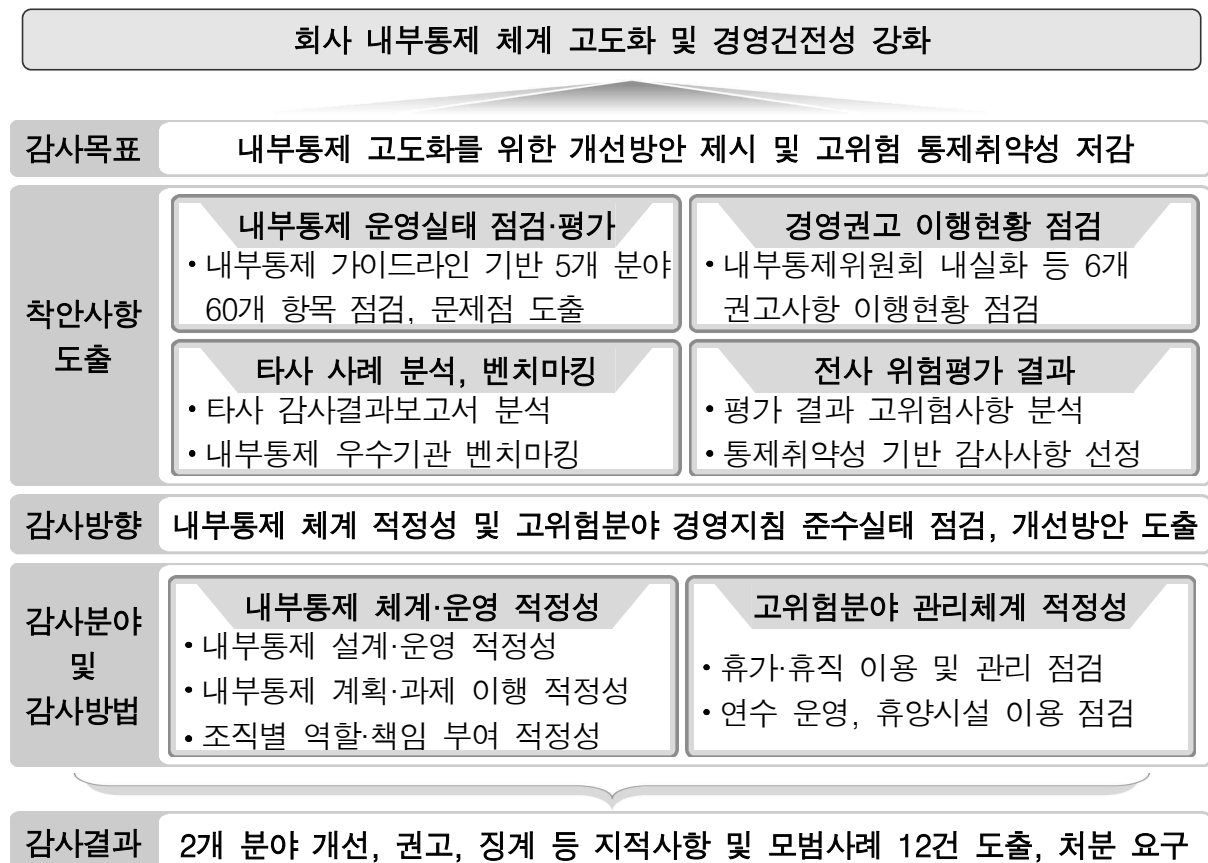
□ 감사 인원 투입 내역

구분	감사인	주요 경력/자격	업무 분담	투입일수
반장	A	(생 략)	· 감사 총괄 · 감사 방법 결정 및 협조	5
반원	B		· 당사자 대인 조사 및 문답 실시 · 사실관계 조사 및 채증	2
	C		· 당사자 대인 조사 및 문답 실시 · 사실관계 조사 및 채증	2
	D		· 당사자 대인 조사 및 문답 실시 · 사실관계 조사 및 채증	2
	E		· 내부통제 설계·운영 적정성 점검 · 연수 운영, 휴양시설 이용 점검	7
	F		· 내부통제 설계·운영 적정성 점검 · 연수 운영, 휴양시설 이용 점검	5
	G		· 내부통제 설계·운영 적정성 점검 · 연수 운영, 휴양시설 이용 점검	2
	H		· 내부통제 추진계획, 과제 이행 점검 · 휴가·휴직 이용 및 관리 점검	5
	I		· 당사자 대인 조사 및 문답 실시 · 사실관계 조사 및 채증	2
	J		· 내부통제 추진계획, 과제 이행 점검 · 휴가·휴직 이용 및 관리 점검	5
	K		· 조직별 역할·책임 부여 적정성 점검 · 휴가·휴직 이용 및 관리 점검	5
	L		· 내부통제 추진계획, 과제 이행 점검 · 휴가·휴직 이용 및 관리 점검	2
	M		· 조직별 역할·책임 부여 적정성 점검 · 연수 운영, 휴양시설 이용 점검	5
	N		· 조직별 역할·책임 부여 적정성 점검 · 연수 운영, 휴양시설 이용 점검	2
	계			

* 감사 중점사항 및 감사인 주요 경력을 고려하여 업무 분담

4. 감사 추진 전략

- (학습동아리 기반 착안사항 도출) 감사인 전문성을 활용한 학습동아리 활동을 통해 ① 내부통제 운영실태 점검·평가를 시행하여 내부통제 체계 문제점을 도출하고, ② 내부통제 총괄부서에 발행한 감사 경영권고의 이행현황을 점검하였으며, ③ 타사 사례 분석 및 벤치마킹과 더불어 ④ 전사 위험평가 결과 고위험사항 중 통제취약성이 높은 분야를 선정하는 등 감사 착안사항을 도출하였다.
- (감사 중점분야 및 감사방법) 내부통제 설계·운영 적정성 점검 등을 통해 내부통제 체계·운영의 개선사항을 도출하고, 휴가·휴직·연수 이용 및 관리 등 고위험분야 경영지침 준수 현황 및 관리체계를 집중점검 하여,
- (처분요구) 2개 분야에 대한 11개의 지적사항(개선 2, 권고 2, 통보 1, 징계 3, 경고 2, 주의 1) 및 1개의 모범사례를 도출하여 처분요구하였다.
- 감사 추진 전략 체계



5. 감사 실시 과정

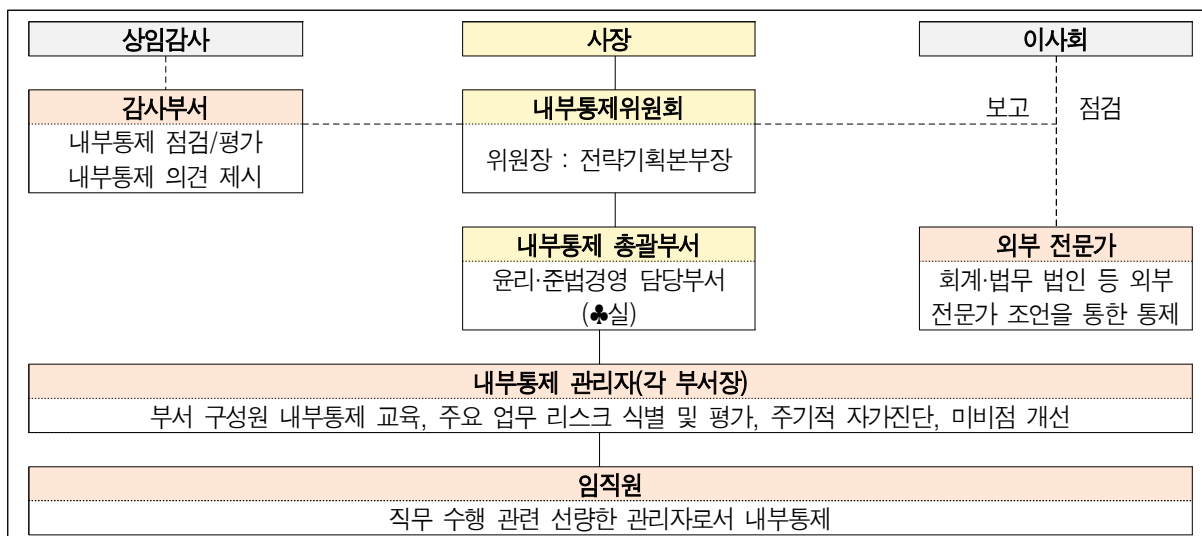
- (내부통제 운영실태 점검·평가) 감사실은 회사 내부통제 3차 방어선으로
서 내부통제 가이드라인에 따른 항목별 점검·평가 도입 및 시행을 통해
회사 내부통제 체계 문제점을 도출하고,
- (위험도평가·통제취약성 고려) 2023년도 전사 업무 기반 리스크 프로파
일에 따른 위험평가 결과를 반영하여 53개 고위험 중 22.6%(12개)를 차지
하는 인사 부문에서 통제취약성이 가장 높은 것으로 평가된 휴가·휴직·
근태관리 부문에 대한 경영지침 준수실태를 점검하기 위하여,
- (연간감사계획 반영) 2024년 연간감사계획에 「내부통제 운영 및 고위험
분야 경영지침 준수실태 성과감사」를 반영하였다.
- (학습동아리) 감사인 전문성을 활용한 학습동아리 활동을 통해 2024년도
내부통제 운영실태 점검·평가를 시행하고, 감사 경영권고 이행 현황을
점검하였으며, 타사 사례 분석 및 위험평가 결과 분석을 통해 감사 착안
사항을 도출하였다.
- (실지감사) 2024. 11. 19.부터 11. 29.까지 9일간 감사 인원 7명을 투입하여
실지감사를 실시하였으며, 감사 진행 중 개인정보 무단 이용 및 문서 위조
정황 발견에 따른 사실관계 파악이 필요하여 2024. 12. 9.부터 12. 13.까지
감사기간을 5일간 연장하고 감사인원 7명을 추가로 투입하여 개인정보 무
단 이용 및 문서 위조 사실관계 파악을 위한 관련자들 문답을 진행하였다.
- (감사결과 처리) 감사실은 감사품질 향상 및 감사결과의 객관성 확보를 위
하여 감사절차심의관의 검토 절차를 진행하였으며, 감사심의위원회를 통해
감사결과 및 처분요구의 적정성에 대하여 심의하였다.

II. 감사 대상 현황

1. 내부통제 체계 · 운영 현황

- (공공기관 내부통제 강화 추진) 최근 몇 년 간 공공기관의 도덕적 해이 이슈가 발생함에 따라 감사원, 주무부처, 국회 등 외부 기관의 감사와 평가 등 외부 통제보다 기관 내부에서의 위험 예방을 위한 내부통제의 중요성이 강조되고 있다. 이에 따라 감사원에서는 기관 차원의 내부통제 체계 구축과 운영을 적극 추진하고 있다. 이에 대한 일환으로 감사원에서는 2023년(2022년도 실적) 공공기관 자체감사활동 심사제도 개편을 통해 기관 내부통제에 대한 심사를 강화하였으며, 효과적 내부통제 설계 · 운영을 위한 지침으로 「공공부문 내부통제 가이드라인(2023. 10.)」을 발간하였다.
- (회사 차원 내부통제 강화) 이에 회사는 2022년부터 내부통제 총괄부서 지정 및 내부통제위원회 신설 등 회사 차원의 내부통제 거버넌스를 구축하였고, 2023년에는 기존 내부통제 운영지침을 내부통제 운영규정으로 격상하고 임직원별 내부통제 역할을 구체화하였으며, 전사 업무별 고유위험-통제활동-잔류위험-체크리스트를 포괄하는 리스크 프로파일을 재수립 및 증빙 자료를 포함한 자가점검을 시행하여 위험관리를 더욱 고도화하였다.

[그림 1] 회사 내부통제 조직 및 역할



- **(내부통제 개선사항 도출·권고)** 감사실은 회사 내부통제 3차 방어선으로서 2023년 내부통제 가이드라인에 따른 통제환경, 위험평가 등 5대 분야 60개 항목에 대한 점검·평가를 도입하였으며, 연도별 시행을 통해 회사 내부통제 체계 개선 필요사항을 도출하고 있다. 또한 2024년 7월 내부통제 총괄부서에 경영권고를 발행함으로써 내부통제위원회 내실화, 내부통제 규정 개정 등 6가지 사항에 대한 보완을 요구하고 그에 대한 조치결과 및 조치계획을 회신받은 바 있다.

2. 고위험분야 경영지침 준수 및 관리체계 현황

- **(휴가·휴직·근태관리 통제 취약)** 회사는 2023년 전사 업무 기반 리스크 프로파일을 재수립하고 중요도-통제취약성-발생빈도를 반영하여 위험평가를 실시하였으며, 위험평가 결과 총 268개 고유위험 중 상위 20%인 53개 항목이 고위험 항목으로 선정되었다. 고위험 항목 분석 결과, 53개 항목 중 인사 부문이 22.6%(12개)를 차지하고 있으며, 이 중 휴가·휴직·근태관리 관련 고유위험이 통제취약성이 가장 높은 것으로 평가되었다.
- **(공가 증빙서류 첨부 인지도 저조)** 「취업규칙」 제4절 휴일 및 휴가에 따라 직원은 사용 목적에 부합하는 휴가를 정해진 한도 내에 사용하여야 하며, 동 규정 제29조(공가) 따라 회사는 「산업안전보건법」에 따른 건강진단 또는 「국민건강보험법」에 따른 건강검진을 받을 때 직접 필요한 기간을 공가로 허가하고 있다. 또한 「휴가, 휴직 등 근태 사용기준」에서는 공가를 사용하는 경우 관련 확인서를 증빙서류로 제출하도록 규정하고 있다. 그러나 회사 인사정보시스템에서 공가 신청 시에는 헌혈 참가 및 원격지로 전보 발령 부임 공가 외에는 증빙서류에 대한 안내가 이루어지지 않고 있으며, 건강진단 주관부서인 ♥실에서 공지하고 있는 연도별 건강진단 시행문에도 공가 사용에 대한 증빙서류 첨부에 대해서는 안내되고 있지 않아 이에 대한 임직원의 인지도가 저조한 상황이다.

- **(휴직자 실태점검 누락)** 2019. 12. 국민권익위원회 의결 「공직유관단체 임직원 휴직의 목적 외 사용 방지 방안」에 따라 회사 인사관리 총괄부서인 ♠처에서 휴직의 목적 외 사용 사례 방지 및 휴직자 복무관리를 위한 「휴직운영지침」을 제정하여 휴직의 목적 외 사용금지를 명문화하고 휴직자에 대하여 반기별로 실태점검을 시행하여 휴직자가 휴직을 목적 외로 사용한 경우에는 복직명령 등의 조치를 하도록 규정하였다. 이에 따라 ♠처에서는 실태점검 대상부서 또는 본부별 총괄부서에 협조전을 송부하여 휴직자 복무상황 신고서와 휴직자 실태점검표를 제출하도록 안내하고 있으나, 감사대상기간인 최근 3년간 6회의 점검시기 중 절반에 해당하는 3회만이 시행되는 등 업무의 누락이 발생하였다.
- **(회사 차원 휴직자 실태점검 미흡)** 또한 ♠처는 「직제규정시행세칙」에 따른 회사 임직원의 근태, 복무 등 인사관리 총괄부서이자 「휴직운영지침」의 제정·관리부서로서 휴직의 목적 외 사용 사례 방지 및 휴직자 복무관리가 효과적으로 진행될 수 있도록 관리할 책임이 있으나, ♠처에서 휴직자 실태점검을 시행한 경우에도 ♠처 내부 보고체계에서는 휴직자 실태점검 시행에 대한 승인(♠처장 전결)만 있었을 뿐이며, 수신된 자료에 대한 ♠처 차원의 별도의 점검 및 보고 절차는 진행되고 있지 않다.
- **(휴직자 실태점검 증빙 요구 근거 부재)** 아울러 「휴직운영지침」에 따르면 휴직자 복무실태 점검 시 휴직자는 복무상황 신고서만을 작성하여 제출하여야 할 뿐 그에 따른 증빙자료 첨부 의무는 부여하고 있지 않아 휴직자의 신고 내용으로만 복무상황을 파악할 수밖에 없으며, 휴직자가 허위로 작성한 것으로 의심된다 하더라도 증빙자료를 요구할 수 있는 근거가 부재하다.
- **(개인정보 취급·관리 의무)** 한편, 개인정보취급자는 「개인정보 보호 관리지침」에 따라 직무상 알게 된 개인정보를 권한 없이 처리하여서는 아니되며, 개인정보취급자의 부서장은 부서개인정보보호책임자로서 개인정보 처리 실태를 확인·점검하고 개인정보취급자에 대한 교육과 관리·감독을 수행하여야 한다.

Ⅲ. 감사 결과

1. 감사 결과 총평

- (감사배경) 정부의 공공기관 내부통제 강화 추진에 부응하여 회사는 2022년부터 내부통제 거버넌스 구축, 업무 기반 리스크 프로파일 재수립 등 내부통제 체계를 강화하고 있다.
- (감사목적) 회사 내부통제 체계 문제점 분석을 기반으로 내부통제 고도화를 위한 개선방안을 제시하고, 고위험 분야에 대한 경영지침 준수실태를 점검함으로써 고위험 통제취약성 저감 및 경영건전성 강화를 목적으로 본 감사를 실시하였다.
- (개선사항 도출) 실지감사를 통하여 내부통제 체계·운영 현황, 고위험분야 경영지침 준수 및 관리체계 현황을 점검한 결과, 내부통제위원회 구성 및 운영 변경, 내부통제 활동 주체별 역할 및 책임범위 확대, 내부통제 위반 행위 신고 및 처리·보상 관련 방안을 마련하는 등 내부통제 실효성 강화를 위한 「내부통제 운영규정」 개정, 공가의 목적 외 사용방지를 위한 공가 사용 증빙서류 제출 안내 강화, 기관 차원의 휴직자 실태점검 시행 및 증빙자료 징구 근거 마련 등 5건의 개선사항과 1건의 모범사례를 도출하였다.
- (신분상 조치 요구) 또한 휴직자 실태점검 업무 누락 및 점검자료 위조, 전결권한 위임 및 업무 해태, 개인정보취급자 관리·감독 소홀 등에 대하여 6건의 신분상 조치를 요구하였다.
- (향후계획) 감사실은 조치요구에 대한 해당 부서의 개선 현황을 점검하고, 회사 내부통제 3차 방어선으로서 고위험 통제취약성 저감 및 경영건전성 강화를 위해 노력할 예정이다.

2. 지적사항 총괄

□ 감사 결과, 아래 [표]와 같이 총 12건의 사항을 지적하고, 감사 대상부서에 처분요구하였다.

[표] 감사 결과 지적사항 현황

(단위: 건, 명)

합계		징계 (인원)	경고·주의 (인원)	개선	권고	통보	모범사례	시정
건수	인원							
12	6	3 (3)	3 (3)	2	2	1	1	-

3. 주요 문제점

① 내부통제체계 실효성 강화를 위한 규정 개정 【개선】

- 내부통제위원회 구성에 사장 제외, 사장 및 내부통제조직 역할 정의 미흡,
내부통제 위반행위 신고·처리 보상 관련 신고 의무 및 관련 조항 부재

② 공가 사용 증빙서류 제출 안내 방안 마련 미흡 【권고(2)】

- 건강진단 시행일과 공가(건강검진) 사용일 불일치 사례 발생
- 「휴가, 휴직 등 근태 사용기준」에 따른 증빙서류 첨부 인지도 저조

③ 휴직자 실태점검 소홀 및 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조·행사 등

【징계(3)】 , 【개선】 , 【통보】 , 【경고(2)】 , 【주의】

- 반기별 휴직자 실태점검 누락 및 해당 사실 은폐를 위한 문서 위조·행사
- 「휴직운영지침」 상 증빙자료 징구 근거 미비로 자료 검증 효과성 결여

④ 적극적인 내부통제 활동을 통한 자금사고 예방 노력 【모범사례】

- 국내외 자금 관련 통제활동 신설·강화, 투명한 기업문화 내재화 노력

IV. 처분요구사항 일람표

번호	조치부서 (대상자)	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정 조치	신분 조치		
1	♣실 (♣실장)	내부통제체계 실효성 강화를 위한 규정 개정	개선	-	-	2개월	A 검사역 외 13명
2	♠처 (♠처장)	공가 사용 증빙서류 제출 안내 방안 마련 미흡	권고	-	-		
3	♥실 (♥실장)	공가 사용 증빙서류 제출 안내 방안 마련 미흡	권고	-	-		
4	♠처 (♠처장)	휴직자 실태점검 소홀 및 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조·행사 등	통보	-	-		
5	♠처 (♠처장)	휴직자 실태점검 소홀 및 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조·행사 등	개선	-	-		
6	♠처 (ㄱ직급 O)	휴직자 실태점검 소홀 및 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조·행사 등	징계	-	1		
7	♠처 (L 직급 P)	휴직자 실태점검 소홀 및 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조·행사 등	징계	-	1		
8	♠처 (C 직급 Q)	휴직자 실태점검 소홀 및 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조·행사 등	징계	-	1		
9	♠처 (ㄷ직급 R)	휴직자 실태점검 소홀 및 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조·행사 등	경고	-	1		
10	♠처 (L 직급 S)	휴직자 실태점검 소홀 및 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조·행사 등	경고	-	1		
11	●실 (ㄹ직급 T)	휴직자 실태점검 소홀 및 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조·행사 등	주의	-	1		
12	○본부 (○본부장)	적극적인 내부통제 활동을 통한 자금사고 예방 노력	모범 사례	-	-		

V. 감사결과 처분요구서 [별첨1 참조]

- 별첨
1. 감사결과 처분요구서(안) 각 1부.
 2. 문답서 작성관리부 1부.
 3. 문답서 각 1부.
 4. 질문서 발부 상황표 1부.
 5. 질문서 및 답변서 1부.
 6. 사실관계확인서 및 문답확인서 각 1부.
 7. 법률자문서 각 1부.
 8. 감사계획 대비 결과 대조표 1부.
 9. 감사단계별 윤리검증 체크리스트 1부. 끝.

상 임 감 사

개 선 요 구

제 목 내부통제체계 실효성 강화를 위한 규정 개정

조 치 부 서 ♣실

내 용

1. 업무 개요

회사는 2023. 12. 내부통제제도 운영에 필요한 기본적인 절차와 기준을 정함을 목적으로 하는 「내부통제 운영규정」을 제정¹⁾하여 회사 경영과 업무 전반의 수행에 있어 임직원의 법규준수 및 건전경영을 도모하고 있으며, 관계법령 및 감독규정에서 정하는 경우를 제외하고는 회사의 내부통제에 관한 사항은 「내부통제 운영규정」에서 정하는 바를 따르도록 규정하고 있다.

「내부통제 운영규정」에 따라 회사의 내부통제조직은 사장, 감사, 내부통제총괄부서 등으로 구성되며, 내부통제조직 외에 효율적인 내부통제 활동을 위하여 전략기획본부장을 위원장으로 한 내부통제위원회가 운영되고 있으며, 동 규정 제2장 내부통제체계에서는 각 내부통제조직과 내부통제위원회의 역할 및 책임 등을 명시하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단 기준

사장은 회사 「직제규정」 제4조(임원)에 따라 회사를 대표하고 회사 업무를 총괄하여야 하며, 「내부통제 운영규정」 제6조(사장)에 따라 모든 임직원이 준

1) 2023. 12. 21. 「내부통제 운영지침」에서 규정으로 승격

수해야 할 내부통제 기준 및 준법감시 정책을 마련하고 이를 운영·감독하여야 한다. 따라서 사장은 회사의 대표자로서 회사 내부통제에 대한 총괄책임을 다하여야 한다.

또한 「직제규정시행세칙」에 따른 내부통제 총괄부서인 ♣실은 「내부통제 운영규정」 제9조(내부통제 총괄부서)에 따라 전반적인 내부통제체계 운영을 총괄하고, 「내부통제 운영규정」 제·개정, 내부통제 모니터링 및 미비점 개선·시정 요구 등을 통해 회사 내부통제 체계가 효과적으로 운영될 수 있도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실은 내부통제 체계 및 운영 현황 점검을 위해 내부통제 활동의 기준이 되는 회사 「내부통제 운영규정」과 ♣♣, ♠♠, ♥♥ 등 타 공공기관 총 6개사의 내부통제 관련 규정을 비교·분석²⁾하여 회사 내부통제 관련 규정의 미비점과 개선 방향을 도출하였다.

가. 내부통제위원회 구성 및 운영 관련

2023년 실시한 「내부통제 체계 적정성 진단 및 방만경영 예방」 특정감사 결과보고서³⁾에 따르면 당시 내부통제위원회의 위원장이 경영관리본부장으로 지정되어 있어 내부통제 체계 운영방향의 심의를 최고관리자⁴⁾가 아닌 1직급 본부장이 수행함에 따라 내부통제 체계 운영 점검과 심의 역할 수행 시 제약이 있을 수 있다는 점을 지적하였고, 이에 ♣실은 「내부통제 운영규정」을 개정하여 내

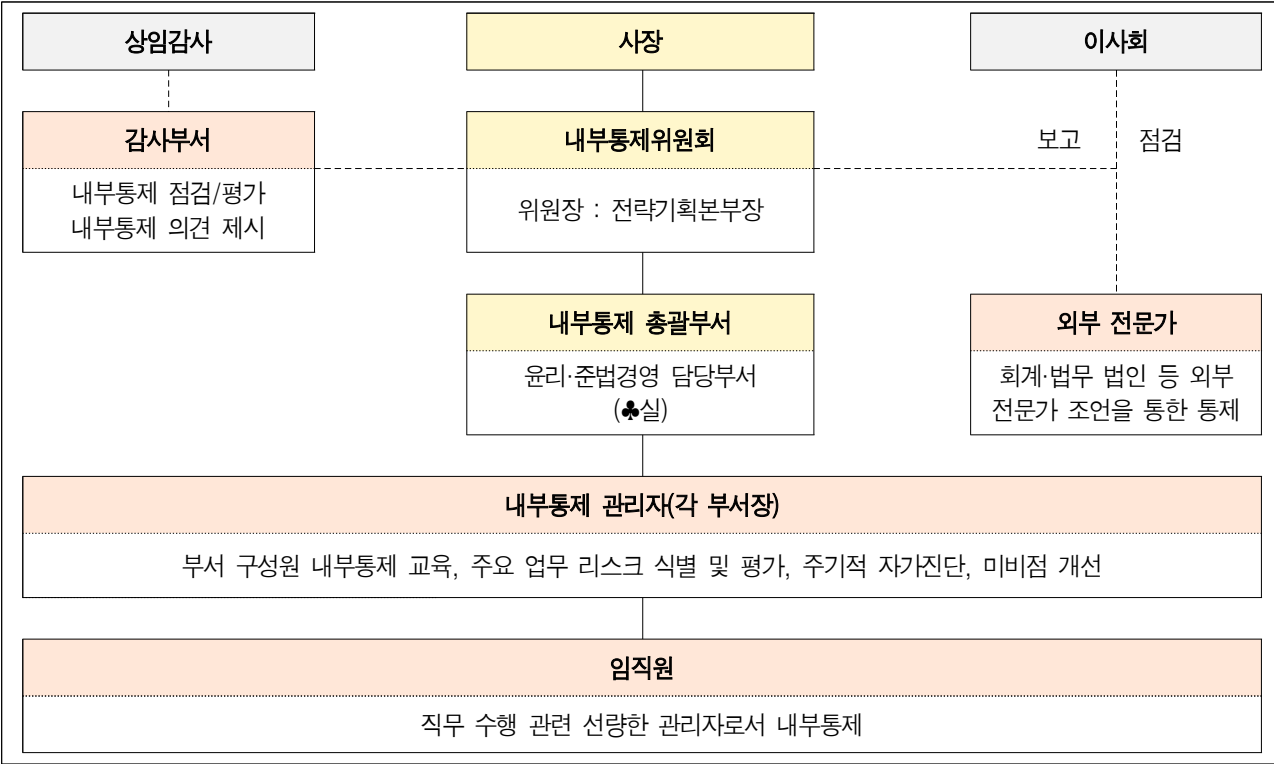
2) 내부통제 동반 강화 감사업무 협약 기관 및 감사원 자체감사활동심사/기재부 상임감사평가 우수기관 규정 참고
(○○ 「내부통제 운영규정」, ◇◇ 「내부통제 운영규정」, ♣♣ 「내부통제규정」, ♥♥ 「내부통제규정」, ♠♠ 「내부통제규정」, ●● 「내부통제규정」)

3) 감사실-1228(2023. 12. 28.) “「내부통제 체계 적정성 진단 및 방만경영 예방」 특정감사 결과 승인”

4) 사장 또는 부사장

부통제위원회의 위원장을 전략기획본부장(부사장)으로 변경하여, 감사일 현재 [그림 1]과 같이 내부통제 체계 조직을 구성·운영하고 있다.

[그림 1] 내부통제 체계 조직 구성도



그런데, 최근 개정된 「위임전결규정」 <별표2> 행정업무 전결권한표⁵⁾에 따르면 ‘내부통제 기본계획수립 업무’의 전결 권한은 사장으로 정하였고, 「내부통제 운영규정」 제6조(사장)에 사장이 내부통제 기준 및 준법감시 정책을 마련하고 운영·감독 하도록 되어있는데도, 「내부통제 운영규정」 제8조(내부통제위원회)의 내부통제위원회 구성에 사장은 제외되어 있고, 위원장은 전략기획본부장(부사장)으로 규정되어 있어, 사장이 내부통제 기준 및 준법감시 정책 마련 관련한 심의에 제외됨에 따라 운영·감독의 기능까지 제한되는 등 동일 규정 내 지위와 권한이 상충되는 부분이 발견되었다.

5) ♣팀-391(2024. 11. 26.) “위임전결규정 개정 시행”

또한 사장은 「직제규정」 제4조(임원)에 따라 회사를 대표하고 회사 업무를 총괄하는 역할을 맡고 있으며, 동 규정 제5조(본부장)에 따라 본부장으로 보임되는 부사장의 경우 소관 본부의 경영성과에 대해 책임을 지고 있는데, 「내부통제 운영규정」 제1조(목적)는 회사 경영과 업무 전반에 대한 내부통제 기본 절차 등을 정하는 것을 목적으로 함에도 내부통제위원회의 위원장을 「직제규정」 상 업무 총괄 역할을 맡은 사장이 아닌 전략기획본부장으로 정하고 있어, 「직제규정」 상의 권한 및 역할과 달리 운영되고 있다.

이와 관련하여, 타 기관의 경우 아래 [표 1]과 같이 내부통제위원회 구성 시, 위원장을 사장(대표이사)으로, 위원을 상임이사 또는 부사장, 본부장으로 지정하여 경영진에 내부통제 운영의 책임과 역할을 부여하는 등 사장(기관장) 주도의 내부통제 추진 의지를 반영하고 있다.

[표 1] 타 기관의 내부통제(내부통제위원회) 관련 규정 비교표

연번	기관명	규정 발해 내용
1	♣♣	「내부통제규정」 제3장(내부통제 지원 조직 및 역할) 제9조(내부통제위원회) ② 위원회의 위원장은 사장이 담당한다. ③ 위원회는 위원장을 포함하여 6명 이내의 사내위원과 3명 이내의 사외위원으로 구성하며, 사내위원은 상임감사를 제외한 상임이사로 한다. ⑦ 위원회는 반기별 1회 개최를 원칙으로 하며, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 위원회를 소집할 수 있다.
2	●●	「내부통제규정」 제2장(조직 및 역할) 제8조(내부통제위원회) ③ 위원장은 사장으로 한다. 다만, 사장이 필요하다고 판단하는 경우 직무권한상 내부통제 소관부서 담당 본부장이 대리할 수 있다.
3	♠♠	「내부통제규정」 제2장(내부통제 조직 및 역할) 제8조(내부통제위원회) ① 내부통제위원회는 다음과 같이 구성한다. 1. 위원장 : 사장 / 2. 위원 : 상임이사(상임감사위원 제외), 본사 전 처·실장
4	♥♥	「내부통제규정」 제7조(위원회 운영) ① 내부통제와 관련한 안건을 심의하기 위하여 사장을 위원장으로 하는 위원회를 구성한다.
5	○○	「내부통제 운영규정」 제2장(역할 및 책임) 제9조(내부통제 관리위원회) ① 회사는 내부통제의 효과적 이행을 위하여 내부통제 관리위원회(이하 “위원회”라 한다)를 아래와 같이 구성한다. 1. 위원장 : 대표이사(사장) / 2. 위원 : 가. 부사장, 나. 각 본부별 본부장

연번	기관명	규정 발체 내용
↑↓		
한국전력기술	「내부통제 운영규정」 제2장(역할 및 책임) 제9조(내부통제 관리위원회) ① 내부통제위원회(이하 “위원회”라 한다)는 다음과 같이 구성한다. 1. 위원장 : 전략기획본부장 2. 위원 가. 감사실장, 기획처장, 법무실장, 재무처장, 원자력사업운영실장, 에너지사업운영실장, 원자로사업운영실장, 기술관리실장	

회사는 「내부통제 운영규정」 제1조(목적)⁶⁾ 및 개정된 「위임전결규정」에 따라 「직제규정」 상 회사를 대표하고 회사업무의 총괄을 맡은 사장을 위원장으로 선임하여 내부통제위원회 운영의 제약사항을 해소하여야 한다.

또한, 「직제규정」에 본부장은 소관 본부의 업무 책임자이므로 내부통제위원회의 위원 구성 또한 부서장급 직원에 한하지 않고 각 본부의 장으로 격상하여 경영진으로 하여금 내부통제 인식을 제고하고 내부통제 체계 운영의 실효성을 높이는 방안이 필요하다.

나. 내부통제 활동 주체별 역할과 책임 범위 관련

회사의 ‘2024년 내부통제 추진계획’⁷⁾에 따르면 추진과제로 CEO 등 임원의 내부통제 관련 위원회 보고, 경영협약 체결, 내부통제 의지 전파 등 내부통제 강화를 위한 경영진 주도의 활동 계획을 기술하고 있다. 또한, 내부통제 총괄부서(윤리·준법경영 담당부서)인 ♣실은 「내부통제 운영규정」 제9조(내부통제 총괄부서) 제2항의 역할 외에도, 동 추진계획과 같이 전사 내부통제 교육과 임직원의 내부통제 인식 제고를 위한 다양한 활동을 추진하고 있다.

6) 이 규정은 회사 경영과 업무전반의 수행에 있어 임직원의 법규준수 및 건전경영을 도모하기 위한 내부통제제도 운영에 필요한 기본적인 절차와 기준을 정함을 목적으로 한다.

7) ◇팀-316(2024. 9. 10.) “제1차 내부통제위원회 개최 결과 보고 및 2024년 내부통제 추진계획 확정”

그러나, 「내부통제 운영규정」 제6조(사장)는 사장의 내부통제 운영·감독 및 지원 의무에 대해서만 명시하고 있을 뿐 기관의 내부통제 관련 모든 활동에 대한 사장의 책임 관련 내용은 부재한 실정이다.

또한, 동 규정 제9조(내부통제 총괄부서)는 내부통제 총괄부서의 주요 역할과 책임에 대해서는 규정하고 있으나, ♣실 ◇팀에서 내부통제 총괄부서로서 매년 추진하여야 하는 교육, 인식제고 활동 등 기본적인 역할 내용이 반영되어 있지 않다.

타 기관의 경우 아래 [표 2]와 같이 사장에 대해 내부통제 운영과 지원 의무뿐만 아니라 내부통제 관련 모든 활동에 대한 사장의 책임소재를 명확히 규정하고 있으며, 내부통제 총괄부서 책임과 역할 범위에 내부통제 관련 임직원 교육뿐만 아니라 내부통제 관련 인식 제고 활동내용을 포함하여 운영 중임을 확인할 수 있다.

[표 2] 타 기관의 내부통제(주체별 역할과 책임) 관련 규정 비교표

연번	기관명	규정 발체 내용
1	♣♣	「내부통제규정」 제2장(내부통제 주체별 책임) 제5조(사장) ① <u>사장은 내부통제와 관련된 정책 및 절차를 포함한 공사의 모든 활동에 대한 책임을 지며 모든 임직원들이 이를 준수하도록 지휘감독 한다.</u> 「내부통제규정」 제3장(내부통제 지원 조직 및 역할) 제10조(내부통제 총괄부서) ③ 내부통제 총괄부서의 주요 역할 및 책임은 다음 각 호와 같다. 5. 내부통제 관련 임직원 교육
2	●●	「내부통제규정」 제2장(조직 및 역할) 제6조(사장) <u>사장은 회사의 내부통제체계의 설계 및 운영에 대한 책임을 지며, 내부통제 주요 정책 및 계획을 결정하고 내부통제의 원활한 운영을 위하여 인적·물적 자원을 지원하여야 한다.</u> 「내부통제규정」 제2장(조직 및 역할) 제9조(내부통제 총괄부서) ② 내부통제 총괄부서의 주요 역할 및 책임은 다음과 같다. 3. 통제자가평가 활동 지원 4. 내부통제활동 적정성 관리 6. 전사 내부통제 관련 교육 수행

연번	기관명	규정 발체 내용
3	♠♠	「내부통제규정」 제2장(내부통제 조직 및 역할) 제6조(상임이사) <u>상임이사(상임감사위원은 제외한다.)는 회사의 내부통제체계의 설계 및 운영에 대한 책임을 지며, 내부통제 주요 정책 및 계획을 결정하고 내부통제의 원활한 운영을 위하여 인적·물적 자원을 지원하여야 한다.</u> 「내부통제규정」 제2장(내부통제 조직 및 역할) 제11조(내부통제 총괄부서) ② 내부통제 총괄부서의 주요 역할 및 책임은 다음과 같다. 3. 내부통제 자가평가 활동 지원 4. 내부통제 활동 적정성 관리 5. 내부통제 운영규정 및 매뉴얼 수립·관리 6. 전사 내부통제 관련 교육 수행 7. 내부통제와 관련하여 사장, 이사회, 감사위원회 또는 내부통제위원회가 결정한 사항에 대한 이행 관리
4	○○	「내부통제 운영규정」 제2장(역할 및 책임) 제6조(대표이사(사장)) ① <u>대표이사(사장)는 회사의 내부통제 최고책임자로서 내부통제체계의 설계 및 운영에 대한 책임을 지며, 내부통제 주요 정책 및 계획을 결정하고 지속적으로 개선하여야 한다.</u> 「내부통제 운영규정」 제2장(역할 및 책임) 제10조(총괄부서) ① 총괄부서는 윤리경영 담당부서로 하며, 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 내부통제정책의 계획수립 및 교육 2. 내부통제제도 운영에 대한 주기적 점검 및 모니터링 3. 내부통제와 관련하여 이사회, 대표이사(사장), 위원회가 결정한 사항에 대한 이행관리 4. 임직원의 내부통제 관련 인식 제고 노력
5	◇◇	「내부통제 운영규정」 제10조(총괄부서 및 현업부서) ① 총괄부서는 내부통제부서이며 전사 또는 현업부서 수준의 통제활동 수행을 지원한다. 내부통제부서는 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 내부통제의 기획·계획수립·교육 및 결과 보고 2. 내부통제제도 운영에 대한 주기적인 점검 및 개선 3. 내부통제와 관련하여 이사회, 사장 및 내부통제관리 위원회가 결정한 사항에 대한 이행관리 4. 당해연도 내부통제 추진실적에 대한 종합분석 및 보고



한국전력기술	「내부통제 운영규정」 제2장(내부통제체계) 제6조(사장) ① 사장은 모든 임직원이 준수해야 할 내부통제 기준 및 준법감시 정책을 마련하고 이를 운영·감독하여야 한다. ② 사장은 내부통제 기능이 효율적으로 운영되도록 조직을 구성하고, 우수한 인력 및 각종 물적자원을 적극 지원하여야 한다. 「내부통제 운영규정」 제2장(내부통제체계) 제9조(내부통제 총괄부서) ② 내부통제 총괄부서의 주요 역할 및 책임은 다음과 같다. 1. 내부통제정책의 수립 및 기획 2. 내부통제 운영규정 제·개정 3. 내부통제 모니터링 및 미비점 개선·시정요구 4. 내부통제에 관한 중요한 사항 경영진 보고
--------	---

따라서, ‘가’항(내부통제위원회 구성 및 운영 관련)과 같이 내부통제위원회의 위원장을 사장으로 격상하는 방안을 함께 고려하여, 매년 내부통제 추진계획 상에 CEO를 포함한 임원의 활동 계획을 수립하는데 그치는 것이 아니라, 실질적인 경영진 주도의 내부통제 활동 추진동력을 제고하기 위해 「내부통제 운영 규정」상 사장의 책임소재를 명문화하여 내부통제 인프라 강화를 위한 제도적 장치를 마련할 필요가 있다.

또한, ♣실은 내부통제 총괄부서로서의 실제 업무 추진내용을 반영하여 동 규정상 내부통제 총괄부서의 역할과 책임에 대한 내용을 구체적으로 개정하고, 아울러 내부통제 총괄부서의 주요 역할인 내부통제 모니터링이 효과적으로 이루어질 수 있도록 내부통제 1·2선 업무에 대한 정보 접근, 임직원에 대한 관련 자료 및 정보 제출 요구에 대한 권한 등을 부여할 필요가 있다.

다. 내부통제 위반행위 신고 및 처리·보상 관련

「내부통제 운영규정」 제11조(임직원)는 임직원의 내부통제에 대한 책임 및 내부통제 위반과 관련된 내용을 규정하고 있다. 특히, 동 규정 제2항에서는 내부통제 위반 사실을 알았을 경우 ‘이를 은폐하여서는 아니 된다’는 다소 소극적인 표현으로 규정하여 운영 중이며, 이와 관련한 별도의 임직원 신고 의무와 관련 조항은 부재한 실정이다.

이와 관련하여, 타 기관의 경우 아래 [표 3]과 같이 내부통제를 위반하는 행위나 사실을 발견했을 경우 ‘즉시 신고하거나 보고’하여야 하며, ‘위반행위에 개입하거나 협조하여서는 안된다’는 적극적 신고 의무를 부여하고 있다.

(다음 장에 계속)

[표 3] 타 기관의 내부통제(신고 및 처리·보상) 관련 규정 비교표

연번	기관명	규정 발췌 내용
1	♣♣	「내부통제규정」 제2장(내부통제 주체별 책임) 제6조(임직원) ③ 임직원은 공사 내에서 내부통제를 위반하는 행위나 사실을 발견하는 경우, 제20조의 내부신고제도에 따라 지체없이 신고하거나 보고하여야 한다. 또한, 이러한 위반 행위에 개입하거나 협조하여서는 안된다. 「내부통제규정」 제4장(내부통제 운영) 제20조(내부신고제도) 공사는 내부통제 준수 위반행위를 예방하기 위하여 내부신고제도를 운영하여야 하며, 위반 행위의 신고접수, 처리 및 신고자 보호 등에 관한 사항은 공사의 내부 신고 관련 지침 및 절차에 따른다. 「내부통제규정」 제4장(내부통제 운영) 제21조(위반시 처리 및 보상체계) ① 공사는 내부통제 준수를 위반한 자에 대하여 적절한 제재조치를 취하여야 한다. ② 공사는 내부통제의 설계 및 운영의 효과성 평가 결과를 내부평가에 반영할 수 있으며, 내부통제 관련 유공부서 및 직원에 대하여 포상할 수 있다.
2	●●	「내부통제규정」 제2장(조직 및 역할) 제5조(임직원) ① 회사의 모든 임직원은 자신의 직무와 관련하여 내부통제에 대한 일차적인 책임이 있으며, 직무수행 시 자신의 역할을 이해하고 업무상 법적 위험과 관련된 법규 및 회사의 각종 내부 규정, 절차 매뉴얼 등을 숙지하고 준수하여야 한다. ② 회사의 임직원은 위법행위나 내부통제관련 법규 등의 위반사실을 발견한 경우에 즉시 관련 지침이 정하는 절차에 따라 신고 또는 보고하여야 하며, 이러한 위반행위에 관여하거나 협조하여서는 안 된다. 「내부통제규정」 제2장(조직 및 역할) 제16조(내부신고제도) 회사는 내부통제 위반행위를 방지하기 위하여 내부신고제도를 운영하여야 하며, 위반행위 신고접수·처리 및 신고자 보호 등에 관한 사항은 회사의 내부신고 관련 지침 및 절차에 따른다. 「내부통제규정」 제2장(조직 및 역할) 제17조(위반시 처리 및 보상체계) ① 회사는 내부통제를 위반한 자에 대하여 그 중요성에 상응하는 적절한 제재조치를 취하여야 한다. ② 내부통제의 설계 및 운영의 효과성 평가결과는 내부평가에 반영할 수 있으며 내부통제활동 우수부서 및 수행자에 대해서는 포상할 수 있다.
3	♠♠	「내부통제규정」 제2장(내부통제 조직 및 역할) 제5조(임직원) ① 회사의 모든 임직원은 자신의 직무와 관련하여 내부통제에 대한 일차적인 책임이 있으며, 직무수행 시 자신의 역할을 이해하고 업무상 법적 위험과 관련된 법규 및 회사의 각종 내부 규정, 절차 매뉴얼 등을 숙지하고 준수하여야 한다. ② 회사의 임직원은 위법행위나 내부통제 관련 법규 등의 위반사실을 발견한 경우에는 즉시 관련 지침이 정하는 절차에 따라 신고 또는 보고하여야 하며, 이러한 위반행위에 관여하거나 협조하여서는 아니 된다. 「내부통제규정」 제5장(보칙) 제22조(내부신고제도) 회사는 내부통제 위반행위를 방지하기 위하여 내부신고 제도를 운영하여야 하며, 위반행위 신고접수·처리 및 신고자 보호 등에 관한 사항은 회사의 내부신고 관련 규정에 따른다. 「내부통제규정」 제5장(보칙) 제23조(위반시 처리 및 보상체계) ① 회사는 내부통제를 위반한 자에 대하여 그 중요성에 상응하는 적절한 제재조치를 취하고 재발 방지를 위한 노력을 하여야 한다. ② 내부통제의 설계 및 운영의 효과성 평가결과는 내부평가에 반영할 수 있으며 내부통제활동 우수부서 및 수행자에 대해서는 포상할 수 있다.
4	♥♥	「내부통제규정」 제12조(내부신고제도) 공사는 내부통제 위반행위를 방지하기 위하여 내부신고제도를 운영하여야 하며, 위반행위 신고·접수·처리 및 신고자 보호 등에 관한 사항은 공사의 「공익신고처리 및 신고자 보호규정」에 따른다.

연번	기관명	규정 발체 내용
4	♥♥ (계속)	「내부통제규정」 제13조(위반시 처리 및 보상체계) ① 공사는 동 규정 및 기타 내부통제 관련 규정을 위반한 임직원에 대해서는 「인사규정」 및 「상벌규정」 등 관련 규정에서 정하는 바에 따른다. ② 공사는 내부통제 제도에 대한 임직원 참여 제고 등을 위하여 인센티브 제도를 운영할 수 있다.
5	○○	「내부통제 운영규정」 제2장(역할 및 책임) 제12조(임직원) ① 임직원은 자신의 직무와 관련하여 내부통제에 대한 일차적인 책임이 있으며, 직무수행 시 자신의 역할을 이해하고 업무상 법적 위험과 관련된 법규 및 사규, 매뉴얼 등을 숙지하고 준수하여야 한다. ② 임직원은 위법행위나 내부통제 관련 법규 등의 위반사실을 발견한 경우 즉시 관련 지침이 정하는 절차에 따라 신고 또는 보고하여야 하며, 이러한 위반행위에 관여하거나 협조하여서는 안된다. ③ 임직원은 내부통제제도가 원활히 운영될 수 있도록 회사 및 총괄부서에 적극 협조하여야 한다. 「내부통제 운영규정」 제5장(기타) 제27조(신고 처리 및 보호·보상) ① 회사는 내부통제제도와 청렴윤리경영을 침해하는 행위에 대한 신고에 우호적인 조직문화를 조성하여야 한다. ② 회사는 모든 임직원 및 제3자, 일반국민 등이 신고절차, 신고자의 권리와 보호에 관한 사항을 인식할 수 있도록 신고채널을 구축·운영하고 절차에 따라 신고 처리 및 보호·보상을 실시하여야 한다. ③ 조사 및 감사가 필요한 사항은 관련규정에 따라 이첩 또는 조치한다. 「내부통제 운영규정」 제5장(기타) 제29조(제재 및 인센티브) ① 회사는 규범준수 의무사항 위반행위에 대해서는 관련 규정에 따라 공정하게 제재하여야 한다. ② 회사는 내부통제 및 청렴윤리경영의 실천·확산에 기여한 임직원 등에 대하여 관련 규정에 따라 금전적·비금전적 인센티브를 제공할 수 있다.
6	◇◇	「내부통제 운영규정」 제11조(임직원) ① 임직원은 회사 업무와 관련한 내부통제 기준 및 사규 등을 숙지하고 업무수행 시 준수하여야 한다. ② 임직원은 내부통제 기준 및 규범 비준수에 대한 행위를 하여서는 안되며 위법행위나 위반 사실을 발견한 즉시 관련 지침이 정하는 절차에 따라 신고 또는 보고하여야 한다. ③ 임직원은 내부통제시스템이 원활히 운영될 수 있도록 지원하여야 한다. 「내부통제 운영규정」 제17조(신고·위반처리 및 보상) ① 회사 내부 신고 채널 운영부서장은 규범준수 위반 신고 접수 및 그에 대한 조사 진행 시 관련 규정에 따라 조치하여야 한다. ② 회사는 규정에 정하는 바에 따라 내부통제를 위반한 사람에게 조치를 취하여야 한다. ③ 내부통제에 대한 임직원 참여 제고 등을 위하여 필요시 보상 등 인센티브제도를 운영할 수 있다.



한국전력기술	「내부통제 운영규정」 제2장(내부통제체계) 제11조(임직원) ① 임직원은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서의 의무를 다하여야 하고, 자신이 수행하는 업무와 관련된 내부통제에 대한 책임이 있다. ② 모든 임직원은 본인 또는 동료 임직원이 업무처리를 함에 있어 관련법령 및 사규와 절차를 위반한 사실을 알았을 경우에 이를 은폐하여서는 아니 된다. 「내부통제 운영규정」 제2장(내부통제체계) 제16조(위반사항 보고 및 처리) ① 내부통제 총괄부서는 규정 위반 사항을 발견하거나 위반할 우려가 있다고 판단되는 사안에 대하여 해당 임직원에 대한 제재요청, 내부통제의 취약부분 개선 등 즉각적인 조치를 취하여야 한다. ② 이 규정을 위반한 임직원의 처리에 대해서는 「상벌규정」, 「임직원윤리행동강령」 등 관련 규정에서 정하는 바를 따른다.
--------	--

또한, 2024년 실시한 ◆특정감사 결과보고서⁸⁾에 따르면 회사 부서장급 직원의 비위행위, 사규 위반 등 장기간에 걸친 부적절한 업무지시에 대하여 직원들의 자발적인 신고 행위가 미흡했으며, 해당 업무지시에 오랜 기간 동조하였던 사례가 존재한다.

따라서, 회사는 향후 유사사례가 재발되지 않도록 「내부통제 운영규정」에 직원들이 내부통제 위반 사실을 인지할 경우, 적극적인 신고 의무를 가지도록 동 규정에 내부신고제도 관련 조항을 신설하는 등 전 임직원의 경각심을 고취할 수 있도록 규정을 정비하여야 한다. 또한, 직원들의 신고 참여를 촉진하기 위한 내부통제 관련 우수부서/직원에 대한 보상제도 운용 근거를 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견 ♣실은 타 기관의 사례 등을 적극 고려하여 내부통제 운영 취지에 따라 현행 규정을 목적에 맞게 정비하고 직원들의 의식을 고취시키는 방안 마련을 위해 검토하여 개진하겠다고 하였다.

조치할 사항 ♣실장은 내부통제 실효성 강화를 위해 내부통제위원회 구성 및 운영 변경, 내부통제 활동 주체별 역할 및 책임 범위 확대, 내부통제 총괄부서 1·2선 업무정보 접근권한 부여, 내부통제 위반행위 신고 및 처리·보상 관련 방안 등의 내용을 반영하여 「내부통제 운영규정」을 개정하시기 바랍니다. 【개선】

8) 감사실-1109(2024. 11. 1.) “◆특정감사 결과 승인”

상 임 감 사

권고(2)

제 목 공가 사용 증빙서류 제출 안내 방안 마련 미흡

조 치 부 서 ♠처, ♥실

내 용

1. 업무 개요

「산업안전보건법」 제129조(일반건강진단) 과 회사 「안전보건 및 환경관리 규정」 제38조(건강진단)에 따라 회사는 임직원의 건강관리를 위해 매년 건강진단 시행계획을 수립하여 시행하고 있다. 이에 따라 매년 약 8개월(3월~11월) 동안 건강진단 시행일 기준 재직 중인 임직원을 대상으로 건강진단비를 지원하며, 해당일에 대해 공가(건강검진)를 부여하고 있다.

임직원은 사내 포털 정보시스템인 CPMIS 내 건강진단 메뉴를 통하여 건강진단을 희망하는 기관, 일자, 검진 유형을 선택하거나 의료기관과의 유선 확인을 통해 건강진단을 예약할 수 있다. 이후, 임직원은 CPMIS 내 근태관리 메뉴에서 공가(건강검진) 및 근태기간을 선택하고 직상위자의 승인을 통해 공가를 부여받고 있다.

2. 관계 규정 및 판단 기준

「취업규칙」 제29조(공가) 제4호에 따라 회사는 「산업안전보건법」에 따른 건강진단 또는 「국민건강보험법」에 따른 건강검진을 받을 때 직접 필요한 기간을 공가로 허가하고 있으며, 「휴가, 휴직 등 근태 사용기준」에서는 공가를

사용하는 경우 관련 확인서를 증빙서류로 제출하도록 규정하고 있다. 또한 「직제규정시행세칙」 <별표3> 부서별 분장업무에 따라 ♠처는 직원의 근태 및 복무관리 업무를 수행하고 있으며, ♥실은 안전보건업무를 수행하고 있다.

따라서, 임직원은 실제 건강진단 시행일에 대하여 공가를 신청하여야 하며, 주말이나 휴일에 건강진단을 시행하는 경우 공가를 신청하지 않아야 한다. 또한 ♠처는 공가(건강검진) 사용이 규정대로 이루어질 수 있도록 관리하여야 하며, ♥실은 건강진단이 적정하게 시행될 수 있도록 안내하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

현재 CPMIS를 통한 건강진단 예약 및 공가(건강검진) 신청 이후라도 개인 사정, 업무, 의료기관 예약 현황 등에 따라 건강진단일의 변경이 필요한 경우 의료기관에 유선으로 연락하여 건강진단 일정을 변경할 수 있으며, CPMIS로 예약 불가능한 의료기관을 이용하는 경우 의료기관에 유선으로 예약을 진행한 후 공가(건강검진)를 신청하고 있다. 이에 따라 건강진단 주관부서인 ♥실에서도 연간 건강진단 기간 종료 후 의료기관에서 건강진단 시행내역을 일괄 수신한 후에야 실제 건강진단 시행여부 및 시행일을 확인할 수 있다¹⁾.

본 감사를 통하여 2022~2023년도 전직원 건강진단 시행일 및 공가(건강검진) 사용일을 대조·비교 점검한 결과, [표 1]과 같이 실제 건강진단 시행일과 공가(건강검진) 사용일이 불일치하는 사례 총 72건이 확인되었다. 다만, 본 자체감사에서는 「공공감사에 관한 법률」 상 민감정보를 활용할 수 없으므로 당사자의 신분상 처분은 요구하지 않았다.

1) 이에 따라 2024년 11월 기준 2024년도 건강진단 시행 내역 확인이 불가하여 감사 대상에서 2024년도 실적 제외

[표 1] 2022~2023년도 공가(건강검진) 목적 외 사용 건수*

구분	공가 허위 사용	공가-연차 등 대체 사용	계
2022	20	15	35
2023	21	16	37
계	41	31	72

* 2024. 12. 현재일 기준 퇴직자 해당 14건 포함, 상세 명단 [별표 1], [별표 2], [별표 3] 참조

한편, ♠처에서 공지하고 있는 「휴가, 휴직 등 근태 사용기준」에 따르면 공가를 실시하고 관련 확인서를 증빙서류로 제출하도록 안내하고 있으나, 실제 CPMIS에서 공가 신청 시 헌혈 참가, 원격지 전보 발령 부임 공가²⁾ 외에는 증빙 서류에 대한 안내가 이루어지지 않고 있으며, ♥실에서 공지하는 건강진단 시행문에도 공가 사용에 대한 증빙서류 첨부에 대해서는 안내하고 있지 않아 공가 사용 시 증빙서류 제출에 대한 직원들의 인지도가 낮은 상황이다. 그 결과, 직원들이 회사가 건강진단을 위해 특별히 부여한 공가를 임의로 사용하고, 공휴일 등에 건강진단을 받는 등 공가를 부당하게 사용하는 부정위험을 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

♠처는 위 문제를 공감하고 공가(건강검진) 신청 시 건강진단 신청일과 공가 사용일이 연동될 수 있도록 정보시스템을 변경할 예정이며, 불가피한 사유로 검진 신청일과 공가 사용일이 불일치하는 경우 증빙 첨부 안내문구를 통해 증빙 서류를 첨부해야 공가 신청이 진행될 수 있도록 조치할 예정³⁾이라고 답하였다.

2) 원격지로 전보 발령 부임 공가의 경우 인사 발령 사항을 선택할 수 있어야 공가 사용 가능

3) 2024.12.13. ♠처 답변서 2번 “실제 검진일과 공가 사용일의 불일치가 발생하므로 이를 예방하는 차원에서 ICT혁신실과의 업무 협조를 통해 건강검진 공가 신청 시, 검진 신청일과 공가 사용일이 연동될 수 있도록 시스템 변경 조치를 진행할 예정임”, “다만 건강검진 일정 변경 또는 불가피한 사유로 인해 검진 신청일과 공가 사용일의 불일치가 발생하는 경우, 관련 증빙서 첨부를 통해서 공가 신청을 진행할 수 있도록 조치할 것이며 증빙 첨부와 관련한 안내문구는 신청화면에 명시하여 모든 임직원이 이를 인지할 수 있도록 유도하겠음”

그러나, 이러한 시스템 개선에도 불구하고 건강진단 일정을 전화 등으로 변경하면 공가 신청일과 사용일이 불일치하는 문제는 상존하므로 실제 공가 사용일에 대한 증빙서류 첨부은 필수적이다.

또한, ♥실은 건강진단 시행문과 행정사항 등에 공가 신청 시 증빙서류 제출이 필요함을 안내하겠다고⁴⁾고 답하였다.

조치할 사항

- ① ♠처장은 임직원의 공가의 목적 외 사용 방지 및 「휴가, 휴직 등 근태 사용기준」에 따른 공가 사용을 위하여 공가 신청 시스템에서 증빙서류 제출을 안내하도록 개선하는 등 공가 관련 증빙서류 첨부에 대한 임직원 인지도 강화 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】
- ② ♥실장은 건강진단 시행문 등을 통해 공가 신청에 대한 증빙서류 제출이 필요함을 안내하는 등 공가(건강검진) 사용 위반 사례의 재발 방지 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】

4) 2024.12.11. ♥실 문답 확인서 “2025년도에 건강진단 시행 시 공가의 적정한 사용을 위하여 건강진단 시행문뿐만 아니라 행정사항 등을 통해 공가 신청 시 증빙서류 제출이 필요함을 전 직원에게 지속적으로 안내하도록 하여 공가 사용 위반 사례의 재발 방지를 도모하겠습니다.”

[별표 1]

2022~2023년도 공가 허위사용자 명단(2회)

[별표 2]

2022~2023년도 공가 허위사용자 명단(1회, 퇴직자 7명 제외)

[별표 3]

2022~2023년도 평일 간 공가-연차 등 대체 사용자 명단(퇴직자 7명 제외)

상 임 감 사

징계(3), 개선, 통보, 경고(2), 주의

제 목 휴직자 실태점검 소홀 및 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조·행사 등

조 치 부 서 ♠처

내 용

1. 업무 개요

2019. 12. 국민권익위원회 의결 「공직유관단체 임직원 휴직의 목적 외 사용방지 방안」에 따라, 「직제규정시행세칙」에 따른 회사 인사관리 총괄부서인 ♠처에서는 휴직의 목적 외 사용 사례 방지 및 휴직자 복무관리를 위하여 2020. 10. 「휴직운영지침」을 제정하여 휴직의 목적 외 사용금지를 명문화하고 휴직자에 대하여 반기별로 실태점검을 시행하여 휴직자가 휴직을 목적 외로 사용한 경우에는 복직명령 등의 조치를 하도록 규정하였다.

이에 따라 ♠처에서는 실태점검 대상부서 또는 본부별 총괄부서에 협조전을 송부하여 휴직자 복무상황 신고서와 휴직자 실태점검표를 제출하도록 안내하고 있으며, 대상부서에서는 휴직자에게 휴직자 복무상황 신고서를 제출받아 점검 후 부서장이 휴직자 실태점검표를 작성하여 해당 자료들을 ♠처에 협조전 또는 이메일로 송부하고 있다.

한편, 회사는 CPMIS의 인사관리시스템에 전직원의 전자서명 파일을 포함한 전체 개인정보를 저장하여 관리하고 있으며, ♠처 □팀은 인사관리시스템의 관리자로서 전직원의 개인정보에 대한 접근권한을 보유하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단 기준

가. 휴직자 실태점검 시행 관련

기획재정부의 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제21조(승진·전보 등 인사운영) 제4항에 따르면 공기업·준정부기관은 휴직 중인 소속직원이 휴직기간 중 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 금지하고 있으며, 소속직원이 휴직의 목적 외 사용을 하지 않도록 복무관리를 하여야 한다고 규정하고 있다. 또한 정부는 육아휴직 시 해당 직원 및 회사에 휴직 목적에 따른 지원금을 지급하고 있음에 따라, 회사는 소속직원이 휴직의 목적 외 사용을 하지 않도록 복무관리를 철저히 수행함으로써 휴직의 목적 외 사용으로 인해 정부 예산이 낭비되지 않도록 하여야 한다.

♠처는 「직제규정시행세칙」에 따른 회사 임직원의 근태, 복무 등 인사관리 총괄부서로서, 「휴직운영지침」에 따른 휴직자 실태점검 목적인 휴직의 목적 외 사용 사례 방지 및 휴직자 복무관리가 적절하게 시행될 수 있도록 관리할 책임이 있으며, 「휴직운영지침」 관리 소관부서로서 휴직자 관리가 효과적으로 시행될 수 있도록 관련 절차를 점검하고 지침을 개정하는 등 관리 책임을 다해야 한다.

나. 개인정보보호 및 문서 위조 관련

♠처 □팀의 경우 소속 직원 전원이 전직원의 개인정보에 접근이 가능한 개인정보취급자¹⁾로서, 매년 ‘개인정보취급자 개인정보보호 서약서²⁾’를 작성하여

1) 회사 「개인정보 보호 관리지침」 제13조(개인정보취급자)

① 개인정보를 수집, 이용 및 처리, 저장, 전송, 파기 등의 업무를 하는 자는 개인정보취급자로 한다.

③ 개인정보취급자의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 처리하는 개인정보가 훼손 및 누설되지 않도록 관련 법을 준수하여야 한다.

2. 직무상 알게 된 개인정보를 누설 또는 권한 없이 처리하거나 타인의 이용에 제공하는 등 부당한 목적을 위하여 사용하여서는 안 된다.

개인정보보호를 성실히 준수할 것을 서약하고, 개인정보취급자 대상 개인정보보호 교육을 필수로 이수해야 하는 등 개인정보 수집 및 이용에 대한 더욱 철저한 관리 책임이 요구된다.

한편, 「개인정보보호법」 제2조(정의)에 따르면, ‘개인정보’란 ‘살아 있는 개인에 관한 정보로서 해당 정보에 포함된 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보’로써, 서명은 필체 분석, 서명 패턴, 스타일 등을 통해 특정 개인을 식별할 수 있으며, 공문서, 금융거래, 계약서 등에서 신원 확인의 중요한 수단으로 사용되는 명백한 개인정보이다. 동 법에 의거 개인정보는 수집 목적에 부합하는 범위 내에서만 사용하도록 하고 있으며, 정보 주체의 동의 없이 다른 목적으로의 사용을 금지하고 있다³⁾. 또한, 「형법」에서도 사문서 위조 및 서명 등의 부정사용에 대하여 엄중히 다루고 있다.⁴⁾

2) 개인정보취급자 개인정보보호 서약서 내용 中

1. 업무상 알게 된 개인정보를 허가 없이 제3자 제공하거나 수집목적외로 이용하지 않는다.
3. 업무와 관련한 개인정보의 수집, 생성, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기 및 그 밖에 이와 유사한 일체의 행위에 대하여 회사의 규정과 절차를 준수한다.
상기 사항을 숙지하고 이를 성실히 준수할 것을 동의하며 서약서의 보안사항을 위반하였을 경우에는 관련 법령 및 규정에 따른 것을 서약합니다.

3) 「개인정보보호법」 中 발췌

제15조(개인정보의 수집·이용) ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우

제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한) ① 개인정보처리자는 개인정보를 제15조 제1항에 따른 범위를 초과하여 이용하거나 제17조 제1항 및 제28조의8 제1항에 따른 범위를 초과하여 제3자에게 제공하여서는 아니된다.

제59조(금지행위) 개인정보를 처리하거나 처리하였던 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

3. 정당한 권한 없이 허용된 권한을 초과하여 다른 사람의 개인정보를 이용, 훼손, 멸실, 변경, 위조 또는 유출하는 행위

제71조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

2. 제18조 제1항·제2항, 제27조 제3항 또는 제28조의2, 제19조 또는 제26조 제5항을 위반하여 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공한 자 및 그 사정을 알면서도 영리 또는 부정한 목적으로 개인정보를 제공받은 자

10. 제59조 제3호를 위반하여 다른 사람의 개인정보를 이용, 훼손, 멸실, 변경, 위조 또는 유출한 자

4) 「형법」 中 발췌

제231조(사문서 등의 위조·변조) 행사할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

제234조(위조사문서 등의 행사) 제231조 내지 제233조의 죄에 의하여 만들어진 문서, 도화 또는 전자기록 등 특수매체기록을 행사한 자는 그 각 죄에 정한 형에 처한다.

제239조(사인 등의 위조, 부정사용)

- ① 행사할 목적으로 타인의 인장, 서명, 기명 또는 기호를 위조 또는 부정사용한 자는 3년 이하의 징역에 처한다.

그리고, 회사 「임직원윤리행동강령」 제19조(정당하고 투명한 정보의 획득 및 관리)에 따르면 임직원은 모든 정보를 정당한 방법으로 입수하여 정확하게 기록 보고하고, 특정 개인이나 단체의 이익을 위하여 정보를 조작하여서는 아니된다고 규정하고 있으며, 「감사규정」 제11조(감사자료의 제출요구 등)에 의거 정당한 사유 없이 감사업무를 방해하는 직원에 대하여 신분상 조치를 요구할 수 있다.

다. 업무 수행 및 책임 주체 관련

「인사규정」 제3조(용어의 정의)에서는 직위란 직제상의 단위조직에 따라 직원에게 부여된 직무와 책임을 의미한다고 규정하고 있으며, 동 규정 제5조(보임기준) 및 제6조(직위 정원)에 따라 직위자란 「직제규정시행세칙」 별표1의 기구표상의 처장, 팀장 등으로 구분하고 있다.

또한 「직제규정」 제13조(직무)에서는 각 직위자는 상사를 보좌하고 예하 직원을 지휘 감독하며 사장이 따로 정하는 바에 따라 그 직무를 수행한다고 규정하고 있으며, 그 직무는 동 규정 제14조(업무분장) 및 「직제규정시행세칙」 제6조(분장업무)에 따라 「직제규정시행세칙」 별표3. 부서별 분장업무로 규정하고 있다. 이에 따라 ♠처는 인사에 관한 업무 등이 직무로 규정되어 있으며, ♠처 하부 단위조직인 □팀은 복무관리, 기타 인사 관련 부대업무 등이 직무로 규정되어 있다.

한편, 「위임전결규정」 제3조(원칙)에 따라 각 직위자는 직무수행에 필요한 권한과 동시에 그 결과에 대한 책임을 지며, 동 규정 제5조(책임)에 따라 각 직위자는 자기의 전결권한을 적절히 행사하지 아니함으로써 발생하는 결과에 대하여 전결권한을 위임한 자에게 그 책임을 진다고 규정하고 있다. 나아가 동 규정 별표1. 전결권한 운영기준 제1항에서는 이 표에 정하는 각 직위의 개별 전결권한은 원칙적인

② 위조 또는 부정사용한 타인의 인장, 서명, 기명 또는 기호를 행사한 때에도 전 항의 형과 같다.

사항을 규정한 것이므로 이 표에 규정되어 있지 않은 직무에 대하여는 유사직무에 준하여 성실·공정하게 처리하여야 한다고 규정하고 있다. 또한 동 규정 제9조(결과 책임의 귀속)에 따르면 각 권한자는 권한을 행사 또는 불행사함으로써 발생하는 결과에 대하여 그 책임을 진다고 규정한다.

따라서 「직제규정시행세칙」에 따른 직제상의 단위조직인 ♠처 직위자인 ♠처장과 □팀장은 각각 상사를 보좌하고 예하 직원을 지휘 감독하여야 하며, ♠처장은 인사에 관한 업무 등을 직무로 수행하고, □팀장은 복무관리 및 기타 인사 관련 부대 업무 등을 직무로 수행하여야 할 의무가 있으며, 각 직위자의 예하 직원들은 직위자의 예하 직원들은 직위자의 지휘 감독에 따라 직위자의 직무 이행을 보조하여야 할 의무가 있다.

또한 ♠처장과 □팀장은 「위임전결규정」 제5조(책임)에 따라 각각 자기의 전결권한을 적절히 행사하지 아니함으로써 발생하는 결과에 대하여 전결권한을 위임한 자에게 그 책임을 가지며, 그 전결권한이 동 규정에 규정되어 있지 아니한 경우에도 유사직무에 준한 권한과 책임을 기반으로 성실·공정하게 직무를 수행하여야 한다. 이 경우에도 동 규정 제9조(결과 책임의 귀속)에 따라 권한을 행사 또는 불행사함으로써 발생하는 결과에 책임을 가진다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♠처는 회사 인력관리 총괄부서로서 2020. 10. 「휴직운영지침」 제정 이후 2021. 7. 처음으로 2021. 6. 30. 기준 휴직자 실태점검 대상부서에 협조전을 송부하여 휴직자 실태점검표 및 휴직자 복무상황 신고서를 제출하도록 안내하였다. 이후 「휴직운영지침」에 따라 반기별로 휴직자 실태점검을 실시하여 휴직자의 복무관

리 적정성에 대하여 점검하였어야 하는데도, 아래 [표 1]과 같이 감사대상기간인 최근 3년간 6회의 점검 시기 중 절반에 해당하는 3회만이 시행되었으며, 특히 2021. 12. 31., 2022. 6. 30. 기준 휴직자 실태점검은 2회 연속으로 누락된 것으로 확인되었다.

[표 1] 감사대상기간 인력관리 총괄부서(♠처) 휴직자 실태점검 시행 여부 및 담당자

기준일		2021. 12. 31.	2022. 6. 30.	2022. 12. 31.	2023. 6. 30.	2023. 12. 31.	2024. 6. 30.
시행여부		X	X	O	O	X	O
휴직 업무	담당자	T			O		R
	팀장	S			U	P	
	처장	V	W			Q	

또한 휴직자 실태점검을 시행한 경우에도, ♠처 내부 보고체계에서는 휴직자 실태점검 시행에 대한 승인(♠처장 전결)만 있었을 뿐이며, 수신된 자료에 대해서는 실무자가 내용을 확인하고 파일을 저장해 놓을 뿐 별도의 점검 및 보고를 하지 않는 등 휴직자 실태점검 목적인 휴직의 목적 외 사용 사례 방지 및 휴직자 복무관리 적정성에 대한 관리 책임을 소홀히 하였다.

또한 「휴직운영지침」에 따르면 휴직자 복무실태 점검 시 휴직자는 복무상황 신고서만을 작성하여 제출하여야 할 뿐 그에 따른 증빙자료 첨부 의무는 부여하고 있지 않아 휴직자의 신고 내용으로만 복무상황을 파악할 수밖에 없으며, 휴직자가 허위로 작성한 것으로 의심된다 하더라도 내용을 검증할 수 있는 증빙자료를 요구할 수 있는 근거가 부재하다. 「휴직운영지침」의 제정 목적인 휴직의 목적 외 사용 방지 및 휴직자 복무관리 강화를 위하여 휴직자 복무상황 신고서 작성 시 또는 신고내용의 검증 필요 시 증빙자료를 제출받을 수 있도록 규정상 근거를 마련할 필요가 있다.

4. 업무담당자의 부당한 업무 처리

가. 직원 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조 및 감사 방해

♠ 처 □ 팀 ㄹ 직급 R(생년월일: , 이하 “R” 이라 한다.)은 2024. 1. 29.부터 2024. 12. 현재까지 □ 팀 휴직·퇴직 및 TC관리 업무 등을 담당하고 있다. ♠ 처 □ 팀 ㄱ 직급 O(생년월일: , 이하 “O” 라 한다.)는 2021. 5. 1.부터 2024. 12. 현재까지 □ 팀에서 승진, 호칭부여, 퇴직공직자 취업제한 등의 업무를 담당하고 있으며, □ 팀장 하위에서 비공식적으로 복무관리 총괄 담당자 업무를 수행하고 있다.

1) R의 경우

R은 2024. 11. 20. 감사실로부터 사내 메일을 통해 내부통제 운영 및 고위험 분야 경영지침 준수실태 성과감사를 위한 감사자료⁵⁾ 제출 요구서를 수신한 후 □ 팀에서 복무관리 총괄 업무를 수행하고 있는 O에게 이 사실을 보고⁶⁾하였다.

R은 과거 O가 진행하였어야 했던 2023. 12. 31. 기준 휴직자 실태점검이 누락된 사실을 확인하고 O와 대화를 하던 중, 휴직자 실태점검은 형식적으로 이루어지는 것이므로 자료를 직접 작성하여 제출하라는 O의 제안⁷⁾에 동의하여, 해당 시기 휴직자 실태점검 대상자 목록을 작성하고 과거 점검자료 내용을 참고하여 ① 21개 부서, 37명의 휴직 점검 대상자에 대한 휴직자 복무상황 신고서와 휴직자 실태점검표 내용을 임의로 작성하였다.

5) 「휴직운영지침」 제4조(휴직자 실태점검)에 의거 휴직자 실태점검 대상부서로부터 수신한 휴직자 실태점검 자료 일체(2021. 11. ~ 2024. 10.)

6) O 문답(2024. 12. 11.) “R이 메일을 받았다고 저에게 말했습니다. 메일을 받았다는 내용에는 휴직 실태점검을 한다는 내용도 있었습니다. 개인 성향이라 정확하게 파악은 못하겠으나 제 추측에는 복무관련 총괄 업무를 하고 있는 선임이다보니 저에게 얘기한 것 같습니다.”

7) R 문답(2024. 12. 11.) “23년 12월 자료는 O ㄴ장님께서 실태점검을 안하신게 맞아서, 해당 자료를 달라고 했을 때 없다고 하여 여러 가지 대화를 하던 중 수기로 작성을 해서 송부를 하는 것이 어떠냐고 결론이 났고, 수기로 제가 직접 작성하여 제출하였습니다. 수기로 작성하자고 제안한 것은 O ㄴ장님께서 먼저 말씀을 주셨습니다.”

이후 ② 대상자 및 부서장 대상 사전 고지·동의 없이 인사관리시스템에서 개인의 서명 파일을 다운로드하여 임의로 작성한 신고서 및 실태점검표에 입력 하였으며, 인사관리시스템에 서명 파일이 없는 경우에는 O에게 서명을 요청하여 수기로 작성하는 방식으로 [별표 1]의 목록에 해당하는 37건의 신고서와 21건의 실태점검표 총 58매를 위조하였다. 또한 해당 자료 58매를 인쇄하여 회사 출력물보안시스템으로 인해 표시되는 ③ 출력자 정보 및 QR코드를 수정테이프로 삭제하고 스캔한 후 본부별 폴더를 만들어 파일을 분리하여 저장함으로써 해당 자료의 출처를 은폐하였다.

[그림 1] 감사실에 제출한 휴직자 복무상황 신고서·실태점검표 및 시스템 등록 서명 대조(예시)

--	--

(다음 장에 계속)

또한 2023. 12. 31.(37명) 기준뿐만 아니라 2021. 12. 31.(32명), 2022. 6. 30.(44명) 기준 휴직자 실태점검 또한 이루어지지 않은 것을 확인하였으나, 감사실에서 요청한 ‘휴직자 실태점검 대상자 및 실태점검표 회신 여부’ 엑셀 파일에 감사대상 기간인 최근 3년간 6번의 실태점검이 모두 이루어졌으며 [그림 2] 및 [별표 2]와 같이 전체 대상자를 대상으로 자료를 회신받은 것으로 표기하였다.

[그림 2] 감사실에 제출한 ‘휴직자 실태점검 대상자 및 실태점검표 회신 여부’ 및 자료 확인 결과(일부)



이후 허위로 작성된 ‘휴직자 실태점검 대상자 및 실태점검표 회신 여부’ 엑셀파일과 시기별 휴직자 실태점검표 폴더(6개) 등 감사자료를 2024. 11. 22. 사내 메일을 통해 감사인 수신, □팀장을 참조로 하여 감사실에 제출함으로써 감사 업무를 방해하였다.

감사실의 감사자료 제출 요구와 작성, 제출하는 시점까지 직상위자인 □팀장이나 ♠처장에게 보고는 진행되지 않았으며⁸⁾⁹⁾, 감사실에서 자료를 수신하고 2023. 12. 31. 기준 휴직자 실태점검 자료의 위조 정황을 발견하여 2024. 11. 27. 휴직자

8) P 문답(2024. 12. 11.) “감사자료 제출 요청을 받은 사실에 대해 11월 27일 사무직 면접 참관 중에 카톡으로 연락이 와서 다 끝나고 오후 1시 30분 경에 R에게 유선으로 보고 받았습니다.”, “서류제출에 대한 사실관계확인용 이메일이 감사실로부터 발송되었다라는 것을 R에게 듣고, 이 상황에 대해 인지하게 되었습니다.”

9) Q 문답(2024. 12. 13.) “감사자료 제출 요청을 받은 사실에 대해 11월 마지막주 신입사원 채용 현장 지원 점검 시 □팀장 보고로 알았습니다.”, “자료 작성 및 제출 과정에서 한번도 보고되지 않았습니다.”, “11월 마지막주에 알게 되었으며, 타 부서에서 들어서 알게 되었습니다.”

실태점검표 작성자로 명기되어 있는 당시 21개 부서장을 대상으로 해당 휴직자 실태점검표 및 휴직자 복무상황 신고서에 대한 진위여부를 확인하는 사실관계 확인서 제출을 요청한 이후 해당 사안에 대한 감사 진행을 인지하고 □팀장에게 유선으로 문서 위조 및 허위자료 제출 사실과 감사 진행 현황에 대해 파악한 내용을 보고¹⁰⁾하였다.¹¹⁾

2) O의 경우

O는 R이 2024. 6. 30. 기준 휴직자 실태점검을 진행하였을 때 과거 본인이 진행하여야 했던 2023. 12. 31. 기준 휴직자 실태점검이 누락되었음을 인지하였으며, 2024. 11. 20. R으로부터 휴직자 실태점검에 대한 감사자료 제출을 요청받은 사실을 보고 받은 후, R과의 대화를 통해 누락된 부분에 대해서는 직접 작성하여 제출하자고 제안¹²⁾¹³⁾하여 R이 임직원 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조 및 행사라는 결과를 초래하게 하였으며, R이 인사관리시스템에 서명이 미등록되어 서명을 다운받을 수 없었던 ■실 Y에 대한 대리 서명 요청 시 서명을 임의로 작성¹⁴⁾하는 등 R과 함께 문서 위조에 참여하였다. 또한 O는 감사실의 감

10) R 문답(2024. 12. 11) “팀장님께서는 사실대로 자료요구에 따라 23년 12월 하반기 자료가 없어서 O H장님께 말씀드리고 신고서와 실태조사서를 수기로 작성하여 부서장 서명을 붙여 제출하였다고 말씀드렸고, 이 일이 잘못된 일인 것으로 생각하고 있으며 일이 커지는 것 같다고 말씀드렸습니다. 23년 조사 대상자가 포함된 부서에서 감사실에서 요청이 온 사실이 있다는 것을 말해줘서 일이 커지는 것 같다고 저는 인지하게 되었습니다.”

11) R의 행위는 「임직원윤리행동강령」 제19조(정당하고 투명한 정보의 획득 및 관리) 위반, 「개인정보 보호 관리 지침」 제13조(개인정보취급자)에 따른 개인정보취급자 임무 위반, 「감사규정」 제11조(감사자료의 제출 요구 등)에 따른 감사업무 방해, 「취업규칙」 제56조(징계) 제1호 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 해당하나, R은 2023. 12. 29. 입사한 신입사원으로 업무경험이 부족하여 □팀 내 복무관리 총괄 담당자인 O의 지시에 대하여 이행 여부의 적정성을 판단하는 데 미숙한 점, 문서 위조 및 개인정보 무단 이용 사례가 처음인 점, 문서 위조를 통해 자신이 개인적인 이득을 얻고자 한 것이 아닌 점, 위조된 문서가 기관 외부로 제출되지 않은 점, 자신의 잘못을 뉘우치고 있는 점 등을 참고하여 징계요구 제외, 경고 요구

12) R 문답(2024. 12. 11) “23년 12월 자료는 O H장님께서 실태점검을 안하신게 맞아서, 해당 자료를 달라고 했을 때 없다고 하여 여러 가지 대화를 하던 중 수기로 작성을 해서 송부를 하는 것이 어떠냐고 결론이 났고, 수기로 제가 직접 작성하여 제출하였습니다. 수기로 작성하자고 제안한 것은 O H장님께서 먼저 말씀을 주셨습니다.”

13) O 문답(2024. 12. 11.) “R이 입사 전에 진행되었어야 할 실태점검이 중간에 한 번 정도 빠져있다고 이야기했습니다. 저는 확인해보고 빠져있으면 그냥 알아서 채우자라고 얘기했습니다. 구체적인 방법을 얘기하진 않았습시다.”, “R이 한 번 빠진게 있다라고 했을 때 그 담당자가 접니다. 그게 누락되었다는 것은 2024년 6월에 R이 2024년 상반기 점검할 때 알게 되었습니다.”

사자료 제출 요구와 작성, 제출이 보고할 필요가 없는 사안이며 보고할 상황도 아니라는 판단¹⁵⁾에 따라 □팀장이나 ♠처장에게 보고하지 않았다.

나. 책임 업무 해태 및 개인정보취급자 관리·감독 태만

♠처 □팀 ㄴ직급 P(생년월일: . 이하 “P” 라 한다.)는 2023. 8. 1.부터 2024. 12. 현재까지 ♠처 □팀장으로서 채용, 인사발령, 인사평가, 휴직·퇴직 등 □팀 업무를 총괄하여 수행하고 있다. ♠처 ㄷ직급 Q(생년월일: , 이하 “Q” 이라 한다.)은 2023. 8. 1.부터 2024. 12. 현재까지 ♠처장으로서 인사, 급여, 총무 업무를 총괄하여 수행하고 있다.

1) P의 경우

P는 □팀장으로서 「인사규정」 및 「직제규정시행세칙」에 따라 □팀의 업무를 수행하고 책임져야 하는 주체임에도 불구하고, □팀장으로서 결정해야 하는 업무의 과중함과 과급력을 이유로 □팀원 중 선임자를 대상으로 복무관리, 채용 총괄 담당자¹⁶⁾를 지정하여 비직위자에게 비공식적으로 의사결정 권한을 부여하였다¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾.

14) O 문답(2024. 12. 11.) “저는 Y의 복무상황 신고서에 휴직자 서명을 했습니다.”, “R이 출력해서 주길래 그 자리에서 서명해서 쫓습니다.”, “아무 말 없이 출력된 신고서를 주었고, 저도 아무 말 없이 서명해서 주었습니다.”

15) O 문답(2024. 12. 11.) “보고할 필요가 없다고 생각했습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 이 지침이 현실과 매우 동떨어지고 형식적인 절차라고 생각했습니다. 감사자료로 나가는 부분에 대해서도 보고할 필요가 없다고 생각했고 보고할 상황도 아니었습니다. 보고할 상황이 아니었다는건 11월 20일경 당시 □팀 및 □팀장의 사정이 채용 등 여러 가지 사정으로 인해 상당히 바쁜 시기였습니다. 팀장이 본건과 같이 일반적인 서무행정에 대해서 일일이 보고받을 상황이 아니었습니다.”

16) 복무관리 총괄 담당자 O(ㄱ직급), 채용 총괄 담당자 X(ㄷ직급)

17) P 문답(2024. 12. 11.) “□팀 업무 가짓수가 많고 의사결정했을 때 미치는 과급력이 커 모든 의사결정을 하기엔 어려움이 있습니다. 형식적으로는 제가 하지만 복무 쪽, 채용 쪽 직원 하나를 통해서 한 번 걸러 보고가 이루어지는 체계로 하고 있습니다.”

18) O 문답(2024. 12. 11.) “업무에 따라 다르긴 하지만 복무관련 내용은 저에게 1차로 논의하고, □팀장에게 보고합니다. 특별한 사안에 대해서는 □팀장, ♠처장까지 보고합니다. 복무관련 내용은 채용을 제외한 업무라고 보시면 됩니다.”

19) Z 문답(2024. 12. 11.) “의사결정을 할 때에는 복무쪽으로는 O ㄴ장과 채용 부분은 X에게 많이 의지하고 있습니다. 팀장님에게는 최종적인 의사결정만 이야기하는 경우가 많고 선임과 세부적인 사항을 논의하고 있습니다.”

이에 따라 □팀원들은 1차적으로 총괄 담당자에게 보고를 진행하였으며, 총괄 담당자의 판단에 따라 상위자(P, Q)에게 보고하여 의사결정을 진행하거나, 총괄 담당자가 의사결정 진행 후 상위자에게는 형식적인 승인만을 요청하는 방식으로 업무를 진행하였다.

그 결과 P는 2024. 7. 9. R이 시행한 휴직자 실태점검에 결재²⁰⁾를 하였음에도 불구하고 본 감사가 진행되기 전까지 □팀 소관 규정인 「휴직운영지침」 및 휴직자 실태점검 업무에 대하여 숙지하지 못하였으며, 2023. 12. 31. 기준 휴직자 실태점검이 누락된 사실에 대해서도 인지하지 못하였다.

위와 같은 업무수행 방식으로 인해 2024. 11. 20. 감사자료 요청에 대해서도 R은 복무관리 총괄 담당자인 O에게 보고하였을 뿐 P에게는 보고하지 않았으며, 2024. 11. 22. 감사자료 제출 시 사내 메일에 P를 참조로 수신케 하는 것으로 보고를 대신하였다. 그러나 P는 2024. 11. 27. R이 유선으로 문서 위조 및 허위자료 제출 사실과 감사 진행 현황에 대해 파악한 내용을 보고하기 전까지 감사실의 감사자료 제출 요청 사실과 R의 자료 제출 경위·내용 자체를 인지하지 못하는²¹⁾ 등 □팀장으로서 수행하여야 할 업무를 소홀히 하였으며, □팀장의 의사결정에 대한 파급력이 큰 것을 인지하고 있음에도 불구하고 그 의사결정 권한을 하위자에게 과도하게 위임함으로써 □팀원들이 본 건과 같이 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조 및 행사라는 부적정한 판단을 내리는 것을 방지하지 못하였다.

2) Q의 경우

♠처는 □팀, ☆팀, ◇팀으로 이루어져 소속 직원 대부분이 전직원의 개인정

20) □팀-1045(2024. 7. 9., “휴직자 실태점검 협조 요청”), 결재자 R-P-Q

21) P 문답(2024. 12. 11.) “감사자료 제출 요청을 받은 사실에 대해 11월 27일 사무직 면접 참관 중에 카톡으로 연락이 와서 다 끝나고 오후 1시 30분 경에 R에게 유선으로 보고 받았습니다.”, “서류제출에 대한 사실관계확인용 이메일이 감사실로부터 발송되었다라는 것을 R에게 듣고, 이 상황에 대해 인지하게 되었습니다.”

보에 접근이 가능한 개인정보취급자임에 따라, ♠처장인 Q은 「개인정보 보호 관리지침」에 의한 ‘부서개인정보보호책임자’로 지정되어 있으며, Q에게는 ‘부서개인정보보호책임자’로서 개인정보취급자의 개인정보 수집 및 이용에 대한 철저한 관리 책임이 요구된다.

그러나 ♠처 소속 개인정보취급자인 R이 2023. 12. 31. 기준 휴직자 실태점검 대상자(37명) 및 해당 부서장(21명) 총 58명에 대한 서명 파일을 무단으로 조회 및 수집하여, 임의로 작성한 휴직자 실태점검 자료에 삽입하거나 수기로 서명하는 방식으로, 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조 및 행사라는 결과를 초래하였음을 고려할 때 Q은 ‘부서개인정보보호책임자’로서 하위자 및 개인정보취급자 관리·감독 태만에 대한 책임이 불가피하다.

또한 Q의 경우에도 P와 같이 2024. 7. 9. R이 시행한 휴직자 실태점검에 결재를 하였음에도 불구하고 본 감사가 진행되기 전까지 「휴직운영지침」 및 휴직자 실태점검 업무에 대하여 숙지하지 못하였으며, 감사실의 감사자료 제출 요청 및 R과 O에 의한 허위자료 제출에 대하여 인지하지 못하는 등 ♠처장으로서 관리·감독 업무를 소홀히 하였다.

관계부서·관계자 의견 및 검토 결과

「휴직운영지침」 제정의 주체이며 「휴직운영지침」의 소관부서인 ♠처에서는 「휴직운영지침」 상 ♠처에 휴직자 실태점검 시행 및 점검·보고 등에 대한 조항이 부재함을 근거로, 휴직자 실태점검에 대한 책임은 휴직자 점검 대상부서에 있으며, ♠처에서 점검자료를 시행하고 수신한 것은 추후 외부 자료요구가 있을 경우를 대비한 형식적인 절차일 뿐이라고 주장하였다.²²⁾²³⁾ 그러나 ♠처는 「직제규정시

행세칙」에 따른 회사 임직원의 근태, 복무 등 인사관리 총괄부서로서, 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」에 따라 회사에서 시행하여야 하는 휴직의 복무관리를 총괄하여야 하며, 「휴직운영지침」에 따른 휴직자 실태점검 목적인 휴직의 목적 외 사용 사례 방지 및 휴직자 복무관리가 효과적으로 진행될 수 있도록 관리할 책임이 있다.

또한 2019. 12. 국민권익위원회 의결의 근거 및 참고자료로 제공되었던 「공무원 임용규칙」, 「지방공무원 인사분야 통합지침」, 경기도시공사 「휴직자 복무관리 지침」 등에 휴직자 복무상황 신고서를 임용권자 또는 인사부서의 장에게 제출하도록 정하고 있는 취지에 비추어 볼 때, 휴직자 실태점검은 기관 차원에서 시행되어야 하며, 「휴직운영지침」 개정을 통해 회사 인사관리 총괄부서인 ♠처에 휴직자 실태점검 및 보고 책임을 부여할 필요가 있다.

R은 2023. 12. 31. 휴직자 실태점검 대상자 및 대상 부서장에 대한 휴직자 복무상황 신고서와 휴직자 실태점검표 내용 임의 작성, 개인정보 무단 조회 및 개인 서명자료 무단 이용, 출력자 정보 및 QR코드 삭제를 통한 자료 출처 은폐, 2021. 12. 31., 2022. 6. 30. 기준 휴직자 실태점검을 시행하지 않은 것을 확인했음에도 불구하고 실태점검을 모두 시행한 것으로 작성하여 감사자료를 제출한 사실을 모두 인정하였다. 또한 개인정보를 무단으로 이용하고 문서를 위조한 점에 대하여 명백하게 잘못된 점이라고 생각하고 있으며, 행위 과정에서 깊이 생각하지 못한 점에 대해

22) P 문답(2024. 12. 11.) “♠처의 책임은 불미스러운 상황이 생기지 않도록 교육을 담당하는 책임이 있고, 휴직당사자가 복무신고 책임이 있고, 휴직자들이 휴직목적에 맞게 실태점검에 대한 책임은 부서장에게 있는 것으로 되어있는데 왜 □팀에서 굳이 취합해서 했었어야 했는지 의문이 있었습니다. 대외적인 물의로 시작된거라 우리는 내부적으로 활용할 필요도 없고 대외 감사나 권익위 조사에 대비해서 효율적인 업무 대비를 위해 서류를 보관해놓은 것 같습니다.”, “지침상 ♠처는 교육에 책임이 있고 실태점검에 대한 책임은 해당부서라고 생각하므로 ♠처의 점검 절차가 불필요하다고 생각합니다.”

23) O 문답(2024. 12. 11.) “휴직자 실태점검 자료에 대한 ♠처 점검 절차는 필요 없다고 생각합니다. 규정에도 없습니다. 지침 자체가 현실과 좀 동떨어진 지침이고 실제 형식적으로 이루어지는 부분이 많습니다.”

반성한다고 밝혔다.

O는 R에게 2023. 12. 31. 기준 휴직자 실태점검 자료에 대해 직접 작성하여 제출하자고 제안한 사실과 ■실 Y에 대한 대리 서명 요청 시 서명을 임의로 작성하여 문서 위조에 참여한 사실을 모두 인정하였으며, R은 입사한지 1년이 되지 않은 신입사원으로 업무처리에 미숙한 바, 본 건과 관련하여 부당하다고 판단되는 지시는 본인이 하였다고 진술하였다.

P는 □팀장으로서의 전결권한을 하위자에게 위임한 점과 □팀 소관 지침인 「휴직운영지침」에 대한 내용을 숙지하지 못한 점, 2023. 12. 31. 휴직자 실태점검이 누락된 사실과 개인정보 무단조회 및 개인 서명자료 무단 이용을 통한 해당 시기 실태점검 자료 위조 및 2021. 12. 31., 2022. 6. 30. 기준 휴직자 실태점검을 모두 시행한 것으로 작성한 허위 자료가 감사자료로 제출된 사실, 감사자료 요청 수신, 하위자의 감사자료 작성 및 제출 과정을 인지하지 못한 점을 모두 인정하였다.

Q 또한 소관 지침인 「휴직운영지침」 및 휴직자 실태점검 업무에 대하여 숙지하지 못한 점, 개인정보취급자에 의해 개인정보 무단조회 및 개인 서명자료 무단 이용을 통한 휴직자 실태점검 자료 위조가 발생한 사실과, 허위 자료가 감사자료로 제출된 사실, 감사자료 요청 수신 및 감사자료 작성·제출 과정을 인지하지 못한 점을 모두 인정하였다.

징계요구 양정

O는 자신이 시행하여야 했던 2023. 12. 31. 기준 휴직자 실태점검 자료를 감사자료로 요구받은 사실을 알게 되자 ① 신입사원인 R에게 해당 자료를 직접 작성하여 제출하라고 제안하여 R이 58건의 휴직자 실태점검 자료 위조 및 개인정보 무단 이용 및 행사라는 결과를 초래하였으며, ② R이 인사관리시스템에서 확인할 수 없었던 ■실 Y의 대리서명 요구에 응하여 무단으로 서명함으로써 서명 및 문서 위조에 참여한 점을 고려할 때 O의 행위는 그 비위와 과실의 도가 중하다고 판단된다.

위와 같은 O의 행위는 「임직원윤리행동강령」 제19조(정당하고 투명한 정보의 획득 및 관리) 위반, 「개인정보 보호 관리지침」 제13조(개인정보취급자)에 따른 개인정보취급자 임무 위반, 「감사규정」 제11조(감사자료의 제출 요구 등)에 따른 감사업무 방해, 「취업규칙」 제56조(징계) 1호 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 해당하며, 법률 「개인정보보호법」 제59조(금지행위) 제3호, 「형법」 제231조(사문서 등의 위조·변조) 및 동 법 제239조(사인 등의 위조, 부정사용), 동 법 제234조(위조사문서 등의 행사) 등에 대한 저촉 소지가 있다.²⁴⁾

다만 O는 R의 행위가 자신의 제안에 따른 것이었음을 인정하는 점, 그동안 비직위자임에도 불구하고 P로부터 위임된 과중한 결정권한을 수행하여야 했던 점 등을 징계 양정에 참고하였다.

24) ◆◆ 법률자문 ‘개인정보보호법 등 위반 관련’ (2024. 12. 17.) “개인정보취급자에 해당하는 □팀 직원의 행위는 위 각 문서를 작성하기 위해 정당한 권한 없이 또는 허용된 권한을 초과하여 휴직자나 소속부서장의 개인정보를 이용한 것으로서 「개인정보보호법」 위반의 소지가 있다고 보입니다.”, “□팀 직원이 문서의 작성권한이 없음에도 휴직자나 소속부서장의 서명 파일(또는 서명)을 이용하여 ‘휴직자 복무상황 신고서’ 및 ‘휴직자 실태점검표’를 작성한 행위는 「형법」상 사문서위조죄(제231조), 사서명 등 위조죄(제239조 제1항), 위와 같이 작성한 각 문서를 감사실에 제출한 행위는 위조사문서행사죄(제234조), 위조사서명 등 행사죄(제239조 제2항)의 해당 여부가 문제될 수 있습니다.”

[표 2] 「징계양정 요구에 관한 지침」 상 징계양정 요구 기준 발체(0)

징 계 사유 비위의 도 및 고의, 과실	중비위+고의	중비위+중과실 또는 경비위+고의	중비위+경과실 또는 경비위+중과실	경비위 +경과실
3. 회사의 기밀을 누설하거나 규율·질서문란 가. 비밀 엄수 의무 위반 ○ 개인정보 부정 이용 및 무단유출 ○ 개인정보 무단조회·열람 및 관리소홀 라. 정보 및 사고보고의 은폐 또는 조작	해임 정직-감봉 해임-정직	정직-감봉 감봉-견책 정직-감봉	감봉-견책 견책 감봉	견책 견책 감봉-견책
5. 문서관리 가. 문서 위조, 변조, 임의파기, 허위작성 등	해임-정직	정직-감봉	감봉-견책	견책
7. 기타 직원으로서의 성실 의무 위반	해임-정직	정직-감봉	감봉-견책	견책

P는 □팀장으로서 □팀의 업무를 수행하고 책임져야 하는 주체임에도 불구하고 ① □팀장으로서의 결정권한을 하위 비직위자에게 과도하게 위임하고 업무에 대한 점검 또한 소홀히 함으로써 본인의 업무를 해태하였고, 이로 인하여 ② 2023. 12. 31. 기준 휴직자 실태점검 업무가 누락되었으며, ③ 누락 사실의 은폐를 위하여 하위 직원들이 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조 및 행사를 하는 결과를 초래하였다. 또한 ④ 감사실의 감사자료 제출 요청과 R의 감사자료 제출 회신 메일을 모두 수신하였음에도 불구하고 문서 위조에 대한 사실관계 확인이 진행된 이후 R이 유선으로 보고하기 전까지 감사자료 요청과 제출에 대한 내용 자체를 인지하지 못하는 등 □팀장으로서 수행하여야 할 업무를 소홀히 한 점 등을 종합적으로 고려하였을 때 P의 행위는 경비위, 중과실로 판단된다.

P의 행위는 「위임전결규정」 제5조(책임)에 따라 전결권한을 위임함으로써 발생한 휴직자 실태점검 누락 등 직무 태만 및 R과 O의 개인정보 무단 이용, 문서 위조 및 행사에 대한 관리책임이 있으며, 「취업규칙」 제56조(징계) 1호 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 해당한다.

[표 3] 「징계양정 요구에 관한 지침」 상 징계양정 요구 기준 발체(P)

징 계 사 유	비위의 도 및 고의, 과실	중비위+고의	중비위+중과실 또는 경비위+고의	중비위+경과실 또는 경비위+중과실	경비위+경과실
1. 직무상 의무위반 및 직무태만 아. 직무태만(신분변동사항 미신고 등의 사유 포함)		해임-정직	정직-감봉	감봉	감봉-견책
7. 기타 직원으로서의 성실 의무 위반		해임-정직	정직-감봉	감봉-견책	견책

Q은 ① ♠처장으로서 ♠처의 업무를 수행하고 책임져야 하는 주체임에도 불구하고 ♠처 소관인 「휴직운영지침」 및 휴직자 실태점검 업무에 대하여 인지하지 못하는 등 업무를 소홀히 함으로써 2023. 12. 31. 기준 휴직자 실태점검 업무가 누락되었으며, ② 부서개인정보보호관리책임자로서 개인정보취급자 관리·감독을 태만히 함으로써 R과 O가 개인정보 무단 이용을 통한 문서 위조 및 행사를 하는 결과를 초래하였고, ③ ♠처 하부 □팀의 의사결정 권한이 비직위자에게 과도하게 위임되어 운영되도록 방치한 점, ④ 그러나 ♠처장이 차하위자인 R과 O의 행위를 예측하고 방지하기 어려웠던 점 등을 종합적으로 고려하였을 때 Q의 행위는 경비위, 경과실로 판단되며, 하위자인 P, O, R의 행위에 대한 관리·감독 책임이 불가피하다.

Q의 행위는 「개인정보 보호 관리지침」 제11조(부서개인정보보호책임자)에 따른 개인정보취급자 관리·감독 소홀에 해당하며, 「취업규칙」 제56조(징계) 1호 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 해당한다.

[표 4] 「징계양정 요구에 관한 지침」 상 징계양정 요구 기준 발체(Q)

징 계 사 유	비위의 도 및 고의, 과실	중비위+고의	중비위+중과실 또는 경비위+고의	중비위+경과실 또는 경비위+중과실	경비위+경과실
1. 직무상 의무위반 및 직무태만 아. 직무태만(신분변동사항 미신고 등의 사유 포함)		해임-정직	정직-감봉	감봉	감봉-견책
7. 기타 직원으로서의 성실 의무 위반		해임-정직	정직-감봉	감봉-견책	견책

조치할 사항

♠처장은 ① 휴직의 목적 외 사용 및 휴직자 복무관리 강화를 위하여 「휴직운영지침」에 따라 반기별 휴직자 실태점검을 철저히 시행하시고 【통보】,

② 기관 차원의 휴직자 실태점검이 시행될 수 있도록 회사 인사관리 총괄부서인 ♠처에 휴직자 실태점검·보고 책임 부여 및 휴직자 복무상황 신고서의 내용을 검증할 수 있는 증빙자료 징구 근거를 마련하는 등 「휴직업무절차」를 개정하시기 바랍니다. 【개선】

③ 사장은 「임직원윤리행동강령」 제19조(정당하고 투명한 정보의 획득 및 관리) 위반, 「개인정보 보호 관리지침」 제13조(개인정보취급자)에 따른 개인정보취급자 임무 위반, 「감사규정」 제11조(감사자료의 제출 요구 등)에 따른 감사업무를 방해한 ㄱ직급 Q에게 본인 행위에 대한 각성과 동일 사안의 재발을 방지하기 위해 「취업규칙」 제56조(징계) 1호 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 따라 징계처분[감봉-견책] 하시기 바랍니다. 【징계】

④ 사장은 「위임전결규정」 제5조(책임)에 따라 전결권한을 위임하고 업무를 해태함으로써 발생한 휴직자 실태점검 누락 등 직무 태만 및 R과 O의 개인정보 무단 이용, 문서 위조 및 행사를 초래한 ㄴ직급 P에게 본인 행위에 대한 각성과 동일 사안의 재발을 방지하기 위해 「취업규칙」 제56조(징계) 1호 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 따라 징계처분[감봉-견책] 하시기 바랍니다. 【징계】

⑤ 사장은 「개인정보 보호 관리지침」 제11조(부서개인정보보호책임자)에 따른 개인정보취급자 관리·감독 업무 및 ♠처장으로서의 휴직자 실태점검 업무를 소홀히 함으로써 휴직자 실태점검 누락 및 R과 O의 개인정보 무단 이용, 문서 위조 및 행사를 초래한 ㄷ직급 Q에게 본인 행위에 대한 각성과 동일 사안의 재발

을 방지하기 위해 「취업규칙」 제56조(징계) 1호 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 따라 징계처분[견책] 하시기 바랍니다. 【징계】

⑥ 사장은 「임직원윤리행동강령」, 「개인정보 보호 관리지침」 등을 위반하고 감사업무를 방해한 ㄹ직급 R에게 본인 행위에 대한 각성과 동일 사안의 재발을 방지하기 위해 「상벌규정」 제24조(경고)에 따라 경고 조치하여 주시기 바랍니다.

【경고】

⑦ 사장은 「휴직운영지침」에 따라 □팀장으로서 수행하여야 했던 2021. 12. 31., 2022. 6. 30. 기준 휴직자 실태점검을 2회 연속 누락한 ㄴ직급 S에 대해 본인 행위에 대한 각성과 업무 누락에 대한 재발을 방지하기 위해 「상벌규정」 제24조(경고)에 따라 경고 조치하여 주시기 바랍니다. 【경고】

⑧ 「휴직운영지침」에 따라 □팀 휴직업무 담당자로서 이행하여야 했던 2021. 12. 31., 2022. 6. 30. 기준 휴직자 실태점검을 2회 연속 누락한 4직급 T에 대해 본인 행위에 대한 각성과 업무 누락에 대한 재발 방지를 위하여 주의를 촉구합니다. 【주의】

[별표 1]

R이 작성한 2023. 12. 31. 기준 휴직자 복무상황 신고서 및 휴직자 실태점검표 목록

[별표 2]

R이 작성한 '휴직자 실태점검 대상자 및 실태점검표 회신 여부' 및 자료 확인 결과(정리)

상 임 감 사

모 범 사 례

제 목 적극적인 내부통제 활동을 통한 자금사고 예방 노력

조 치 부 서 ○본부

내 용

1. 업무 개요

회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 “외감법”이라 한다.) 개정
에 따른 내부회계관리제도 인증수준 강화¹⁾에 대비하고자 2019. 9. 16. 내부회계관
리제도 강화 추진반(現 ■반)을 설치하여²⁾ 내부회계관리제도를 강화된 인증수준에
맞게 전면 재구축하였다.

■반은 회사 재무보고 관련 내부통제 담당부서로서, 회사 재무보고의 신뢰성 확
보를 위해 내부회계관리제도 설계, 운영 및 평가와 변화관리 등 아래와 같이 내부
통제 2차 방어선 역할을 수행하고 있다.

[표 1] 재무보고 관련 내부통제 체계

구 분	1차 방어선		2차 방어선		3차 방어선
수행부서	각 통제 수행부서 (자금, 회계, 사업부서 등)	→	■반	→	감사실
역할	통제활동 수행		내부회계 설계, 운영점검 운영실태 보고 등		내부회계관리제도 평가, 평가 결과 이사회 보고

1) 2020회계연도부터 내부회계관리제도 인증수준이 검토(소극적 확신)에서 감사(적극적 확신)으로 강화됨

2) 「외감법」 제8조(내부회계관리제도의 운영 등) “① 회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추어야 한다.”

2. 관계규정 및 판단 기준

「내부회계관리규정 시행세칙」 제20조(통제활동 설계)에 따르면, 회사는 거래수준에서 발생할 수 있는 위험에 따라 가장 효과적이고 효율적인 것으로 판단되는 통제활동을 고려하여 거래수준통제를 설계하고 지속적인 변화관리를 수행하여야 한다. 또한, 동 세칙 제21조(프로세스 변화관리)에 따라 내부회계관리제도 관련 프로세스의 이슈 사항과 그 영향 등을 확인하여 설계평가를 수행하여야 한다.

한편, 「내부회계관리규정 시행세칙」 및 내부회계관리제도 모범규준³⁾ 등에 의거하여, 회사는 내부회계관리제도의 효과성을 점검하고 평가결과와 보상정책을 연계하기 위하여 성과지표에 회계투명성 제고 노력에 관한 사항을 반영하여 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 내용

2021년 12월 오스탬임플란트를 시작으로 계양전기, 우리은행, 경남은행 등 다수의 기업과 금융권에서 내부 직원에 의한 횡령사고가 적발되었으며, 유사한 사고가 최근까지도 지속 적발되고 있음에 따라 내부통제 실패에 대한 사회적 관심이 높아지고 내부회계관리제도 강화에 대한 요구가 계속되고 있다.

이러한 상황에서 ■반은 [표 2]와 같이 2022사업연도 내부회계관리제도 설계평가⁴⁾를 통해 자금 전표처리 및 시재 점검 관련 통제활동 3건 신설 및 강화, 2023년도에는 자금 사고·유용 예방 및 적발 관련 통제활동을 추가 신설 및 강화하였다.

3) 한국상장사협의회 내부회계관리제도 운영위원회에서 제정한 지침으로, 내부회계관리제도 설계와 운영, 평가 및 보고의 준거기준으로 활용됨

4) 내부회계관리제도가 재무제표의 중요한 오류나 부정을 예방하고, 적시에 적발할 수 있도록 설계되었는지 점검하는 활동

[표 2] 2022~2023년도 자금 관련 통제활동 신설·강화 내역

통제활동 명	통제 수행부서	통제활동 설명
입금 내역 전표처리 (핵심통제로 전환)	♡팀	♡팀 담당자는 입금내역 확인 후 회계팀 검토가 이루어진 건은 상계처리, 회계팀 검토가 되지 않은 건은 가수금 처리한다.
자금일보 및 계좌 잔액 불시 확인('22년 신설)	♡팀	♡팀장은 자금일보상 계좌 잔액과 실물 계좌 잔액을 불시에 점검하여 일치 여부를 확인(월 1회 이상)
일중 계좌 잔액 불시 확인 (‘22년 신설)	♡팀	♡팀장은 일 근무시간 중 불시에 임의 계좌를 확인하여 사전 승인 되지 않은 입출금 내역이 있는지 점검
해외전도금 불특정 시점 시제 점검('23년 신설)	♡팀	♡팀 담당자는 해외 현장 중 일부 현장의 전도금 시제에 대하여 반기별 불특정 시점에 지사의 전도금 관리대장과 은행 잔고증명서를 대사한다.
법인카드 미결사용내역 모니터링(통제주기 단축)	♡팀	♡팀 담당자는 매 월마다 법인카드 분할사용, 심야/주말 사용, 부정사용 내역 등을 모니터링 한다.

또한, 2024년도에는 본사 자금관련 통제활동 개선⁵⁾ 뿐만 아니라 [표 3]과 같이 아랍에미레이트 해외지사 및 현장사무소의 전도금 운용 현황 점검을 통해 해외자금 운용 개선 필요사항을 식별하여 담당 부서에 관련 규정 개정을 요구⁶⁾하고, 통제활동을 신설하였다.

[표 3] 해외지사 자금 운용 관련 개선사항 식별 및 통제활동 신설 내역

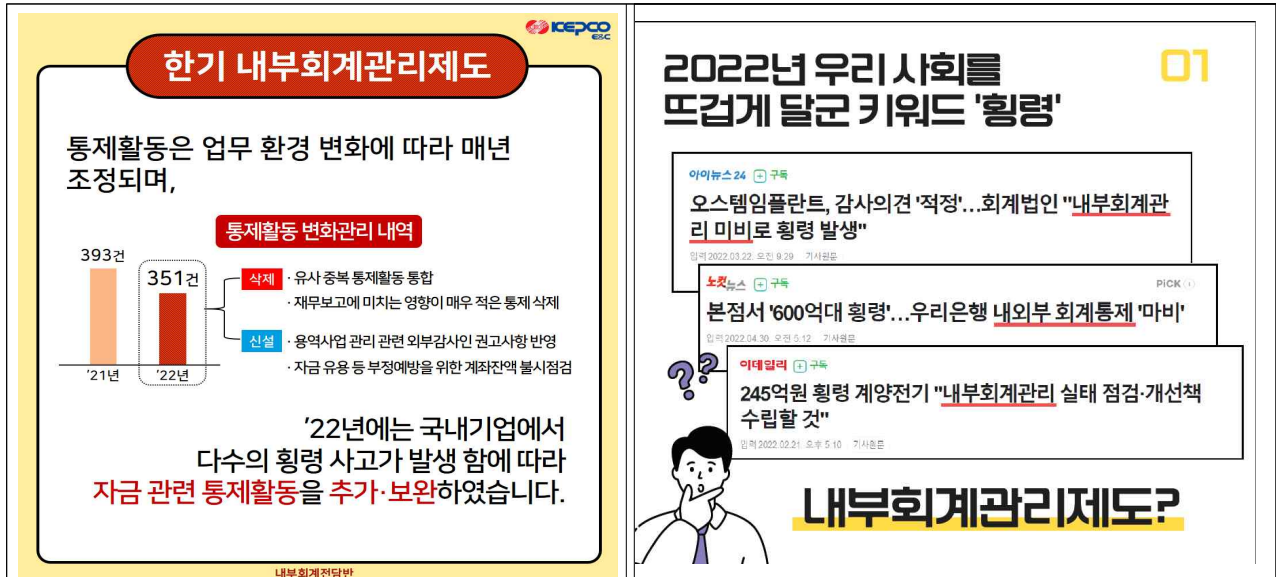
통제활동 명	통제 수행부서	통제활동 설명
해외계좌 신설, 해지에 대한 전결권자의 승인 (‘24년 신설)	해외 지사 설립 및 관리 담당부서(☑처)	1. 신규계좌 개설/해지 필요시 소요부서 담당자는 ‘해외계좌 개설/해지신청서’를 작성 및 첨부하여 ☑처로 송부한다. 2. ☑처 담당자는 근거서류를 확인한 뒤 관련부서 결재를 득한 다.(소요부서, ☑처, ♡처)
해외계좌 모니터링 (‘24년 신설)	♡처 ♡팀	1. ♡팀 담당자는 주기적으로 해외계좌 개설 현황표를 검토하여, 보유계좌의 완전성 확인 및 장기 미사용 계좌 여부를 식별한다. 2. ♡팀 담당자는 상기 검토내역에 대해 ♡팀장의 승인을 득한 다.

5) 출금관리(출납부서 소속 인원이 발의한 전표에 대한 전결권한 상향), 장기 미사용계좌 관리 등 통제활동 2건 개선

6) ■반-114(24.11.13.) “해외지사/현장사무소 전도금 운영 관련 개선(관련 규정 보완 등) 요청”

한편, ■반은 내부회계관리제도 전직원 교육, [그림]과 같은 카드뉴스 제작·게시, 내부회계관리제도 관련 성과평가 지표⁷⁾ 강화 등을 통해 직원들의 내부회계관리제도에 대한 이해를 높여 투명한 기업문화를 내재화하고자 하였다.

[그림] 내부회계관리제도 관련 카드뉴스



그 결과, ■반은 2020년도 내부회계관리제도 인증수준 강화 이후 지속적으로 외부감사 ‘적정’ 의견을 유지하고 있으며, 2020년부터 현재까지 회사 내 자금관련 사고가 한 건도 발생하지 않는 등 재무보고 관련 내부통제 2차 방어선으로서 회사의 회계투명성 제고에 기여하였다.

관계부서 의견 ■반은 향후에도 효과적인 내부통제를 통해 자금사고 예방과 주식회사로서 주주 및 이해관계자의 재무 신뢰성 확보에 최선을 다하겠다는 의사를 밝혔다.

7) 지표명 : 회계투명성 제고 노력도(KPI No. 유관공통-1)

지표내용 : 미비점 발생 감점, 교육 참여 미비 감점, 통제활동/소관부서(본부) 사업 수에 따른 가점 등으로 구성

조치할 사항 ○본부장은 내부회계관리제도 교육 및 홍보활동을 통한 전직원 인식 제고와 자금 관련 통제활동 강화 등 내부통제 활동을 통해 자금사고를 예방하여 회사의 회계투명성 제고에 기여한 ■반 소속 직원들의 노고를 치하하여 주시고 향후 위 공로를 대내·외 포상 시 적극 반영하여 주시기 바랍니다. 【모범사례】